

BALOTARIO DE PREGUNTAS PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN OECE

(Versión con Respuestas)



ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. Establezca la relación correcta entre el número y la letra respecto a la determinación del método de contratación que corresponda: 1. Subasta Inversa Electrónica 2. Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco 3. Licitación Pública a. Arroz pilado superior por el monto de S/ 50 000.00. b. Construcción de centro educativo por el monto de S/ 7,500,000.00 c. Gas licuado de petróleo por el monto de S/ 60 000.00. d. Servicio de pasajes aéreos nacionales por el monto de S/ 80 000.00

a) 1a, 1b, 2c, 3d

b) 1a, 1c, 2d, 3b

c) 1a, 1b, 1d, 2c

d) 3a, 3b, 3c, 3d

2. De la revisión del requerimiento, se advierte que, se exige una (1) camioneta 4 x 4 doble cabina, sin embargo, no se ha precisado las características de la camioneta. ¿Qué principio se ha vulnerado?

a) Principio de Publicidad

b) Principio de Libertad de Concurrencia

c) Principio de Transparencia

d) Principio de Igualdad de trato

3. De la revisión de los requisitos para la suscripción del contrato se advierte que, se requiere la presentación de una declaración jurada de cada personal propuesto señalando que no se encuentra trabajando en otra Entidad Pública o Privada y que no lo realizará durante la prestación de sus servicios en la ejecución de la presente obra, adjuntado copia legible de su DNI. ¿Qué principio se ha vulnerado?

a) Principio de Competencia

b) Principio de Libertad de Concurrencia

c) Principio de Transparencia

d) Principio de Igualdad de trato

4. El principio de Equidad es aplicable durante:

a) La fase de actuaciones preparatorias

b) La fase de selección

c) La fase de ejecución contractual

d) La fase de pago

5. En qué casos, se incurre en fraccionamiento.

a) Surge una necesidad imprevisible adicional a la programada.

b) No se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar la contratación

c) Se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

d) Divide una contratación de servicios, para la cual cuenta con presupuesto disponible para su ejecución integral, en varios contratos menores.

6. Según la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿cuál es el propósito fundamental del expediente de contratación?

a) Servir como registro exclusivo de la fase de selección.

b) Contener la información que respalda las actuaciones desde la formulación del requerimiento hasta el cumplimiento total del contrato.

c) Documentar únicamente los aspectos técnicos del requerimiento.

d) Justificar la elección de un procedimiento de selección no competitivo.

7. ¿Qué documento debe formar parte del expediente de contratación antes de la fase de selección?

a) El contrato perfeccionado.

b) La conformidad de la prestación.

c) La estrategia de contratación.

d) El laudo arbitral.

8. Además de la fase de actuaciones preparatorias, ¿qué otras fases del proceso de contratación deben estar documentadas en el expediente de contratación según la Ley?

a) Solo la fase de selección.

b) Solo la fase de ejecución contractual.

c) La fase de selección y la fase de ejecución contractual.

d) Únicamente la solución de controversias.

9. ¿Es obligatorio incluir la cuantía de la contratación y la certificación presupuestal en el expediente de contratación antes de la fase de selección, según el Reglamento?

a) No, solo se incluye la cuantía si es un procedimiento competitivo.

b) No, la certificación presupuestal se incluye después de la buena pro.

c) Sí, ambos son parte del contenido mínimo requerido antes de la fase de selección.

d) Solo se incluye la certificación presupuestal, no la cuantía.

10. ¿Qué autoridad es la responsable de aprobar el expediente de contratación antes de iniciar la fase de selección?

a) El Titular de la Entidad.

b) El jefe de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

c) La autoridad de la gestión administrativa.

d) El área usuaria.

11. Para que se pueda aprobar un expediente de contratación, ¿qué requisito relacionado con la planificación de la entidad debe cumplirse?

a) Contar con la opinión favorable del OECE.

b) Que la necesidad esté prevista en el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) aprobado o su modificatoria.

c) Haber realizado la interacción con el mercado.

d) Tener la certificación de crédito presupuestario definitiva.

12. Si un procedimiento de selección es declarado desierto, ¿es siempre necesaria una nueva aprobación del expediente de contratación para la siguiente convocatoria?

a) Sí, siempre se requiere una nueva aprobación.

b) No, la aprobación anterior es válida a menos que se requiera modificar documentos del expediente por las causas del desierto.

c) Solo si el monto de la contratación supera un determinado umbral.

d) Depende del tipo de procedimiento de selección.

13. En el caso de procedimientos de selección no competitivos, ¿qué autoridad es competente para aprobar la contratación directa por la causal de "situación de emergencia"?

a) La autoridad de la gestión administrativa.

b) El Titular de la Entidad.

c) El jefe de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC)

d) El responsable del área usuaria.

14. Qué medio debe ser privilegiado para la custodia y resguardo del expediente de contratación?

a) Medios físicos tradicionales.

b) Medios electrónicos.

c) Copias certificadas notarialmente.

d) Archivos descentralizados por área usuaria.

15. ¿Qué unidad de organización es responsable de la custodia del expediente de contratación y de asegurar su disponibilidad?

a) El área usuaria.

b) La Oficina de Administración o la que haga sus veces.

c) La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

d) El Órgano de Control Institucional (OCI).

16. ¿Los actos y actuaciones registrados en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop) tienen validez legal equivalente a los realizados manualmente para efectos del expediente?

a) No, los actos manuales tienen mayor validez.

b) Sí, tienen la misma validez y eficacia, sustituyendo a los manuales.

c) Solo si son validados por el OECE.

d) Únicamente para contratos menores.

17. ¿Qué periodo del proceso de contratación debe estar documentado en el expediente de contratación para su custodia, según la Ley?

a) Desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro.

b) Desde la formulación del requerimiento hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

c) Únicamente la fase de ejecución contractual.

d) Solo los actos relacionados con la solución de controversias.

18. ¿Cuál es uno de los propósitos de incluir el requerimiento en el expediente de contratación?

a) Establecer los criterios de evaluación económica.

b) Identificar la finalidad pública y los objetivos de la contratación.

c) Determinar la capacidad máxima de contratación del proveedor.

d) Aprobar el presupuesto estimado de la contratación.

19. Un funcionario de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) está preparando un expediente de contratación para un servicio. ¿Qué documento no es un requisito mínimo para la aprobación del expediente en esta etapa?

a) El requerimiento final.

b) La estrategia de contratación.

c) La certificación de crédito presupuestario.

d) El contrato perfeccionado.

20. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) de una entidad está armando el expediente de contratación para la adquisición de equipos informáticos. Han finalizado el requerimiento, elaborado la estrategia de contratación y obtenido la certificación presupuestal. ¿Qué otro documento, según el Reglamento, es un requisito mínimo para que la autoridad competente apruebe este expediente antes de la fase de selección?

a) El informe de conformidad del área usuaria.

b) El documento de designación de los evaluadores.

c) La garantía de fiel cumplimiento.

d) El registro de participantes.

21. En un procedimiento de selección no competitivo por la causal de "proveedor único", ¿qué autoridad es responsable de aprobar la contratación directa?

a) El Titular de la Entidad.

b) La autoridad de la gestión administrativa.

c) El jefe del área usuaria.

d) El jefe de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

22. ¿La autoridad de la gestión administrativa puede delegar la facultad de aprobar los procedimientos de selección no competitivos?

- a) Sí, puede delegarla a cualquier funcionario de la entidad.
- b) Sí, puede delegarla al jefe de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).
- c) No, esa facultad es indelegable.**
- d) Solo puede delegarla para contratos menores.

23. El Gerente Municipal de una Municipalidad (quien ejerce la autoridad de la gestión administrativa) debe aprobar el expediente de contratación para la adquisición de mobiliario de oficina. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) ha preparado el expediente con todos los documentos requeridos por el Reglamento. ¿Puede el Gerente Municipal delegar esta aprobación en el jefe de la DEC?

- a) Sí, la Ley permite la delegación de facultades de la autoridad de la gestión administrativa.**
- b) No, la aprobación del expediente de contratación es una facultad indelegable del Gerente Municipal.
- c) Sí, siempre que la cuantía de la contratación no supere las 50 UIT.
- d) No, solo el Titular de la Entidad puede delegar facultades.

24. Un servidor público de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) registra un acta de una reunión de evaluación en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop). Según la Ley, ¿qué validez tiene este acto registrado digitalmente en comparación con un acta firmada manualmente?

- a) Menor validez, requiere validación posterior.
- b) Igual validez y eficacia, sustituyendo al medio manual.**
- c) Solo tiene valor informativo, no legal.
- d) Su validez depende de la firma digital de todos los participantes.

25. Considerando que el Reglamento prioriza el uso de medios electrónicos para la custodia del expediente de contratación en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop) y que la Ley establece la validez de los actos registrados digitalmente, ¿cuál es la principal implicación para la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) en relación con la gestión de la información del expediente?

- a) La DEC solo necesita conservar copias de seguridad de los documentos físicos, ya que la Pladicop es la fuente oficial.
- b) La responsabilidad de la DEC sobre el expediente se limita a asegurar el correcto funcionamiento técnico de la Pladicop.
- c) La DEC es responsable de asegurar que toda la información del expediente, independientemente de su origen (físico o digital), esté completa, registrada en la Pladicop y disponible, reconociendo la plena validez de los actos digitales.**
- d) La custodia electrónica en Pladicop exime a la DEC de la responsabilidad por la disponibilidad del expediente para auditorías externas.

26. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) de una entidad ha privilegiado el uso de medios electrónicos para la custodia de los expedientes de contratación en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop). Sin embargo, se detecta que un documento clave de un expediente, que solo existía en formato físico, no fue digitalizado ni incluido en la Pladicop. Posteriormente, este documento es requerido para una auditoría y no está disponible. Según la normativa, ¿cuál es la responsabilidad de la DEC en esta situación?

a) La DEC no tiene responsabilidad, ya que la prioridad es la custodia electrónica y el documento no fue entregado digitalmente.

b) La responsabilidad recae en el área usuaria por no asegurar la digitalización de todos los documentos relevantes.

c) La DEC es responsable de asegurar que toda la información del expediente esté en la Pladicop y disponible, independientemente de su formato original, y su omisión constituye una falta a su responsabilidad de custodia.

d) La responsabilidad es compartida entre la DEC y el área de tecnologías de la información por fallas en el proceso de digitalización.

27. ¿Cuál es una de las responsabilidades de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) en relación con el requerimiento, según el Reglamento?

a) Aprobar el requerimiento final sin consulta al área usuaria.

b) Participar en la elaboración y revisión del requerimiento en lo referido al cumplimiento de la normativa.

c) Determinar la finalidad pública y los objetivos de la contratación.

d) Emitir la conformidad de la ejecución del contrato.

28. ¿Qué tipo de exigencias no debe incluir el requerimiento?

a) Requisitos funcionales o técnicos.

b) Disposiciones previstas en normas técnicas de carácter obligatorio.

c) Exigencias desproporcionadas e innecesarias que limiten la concurrencia.

d) describen elementos que sí pueden o deben incluirse (44.4, 44.5 Reglamento).

29. El área usuaria de una entidad ha formulado un requerimiento para un servicio especializado. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) revisa el requerimiento y propone una modificación a su contenido por considerar que mejora la eficiencia del proceso. Según el Reglamento, ¿qué acción debe realizar la DEC y qué facultad tiene el área usuaria ante esta propuesta?

a) La DEC debe aceptar el requerimiento original sin modificaciones; el área usuaria no tiene facultad para objetar.

b) La DEC puede modificar el requerimiento directamente; el área usuaria solo puede dar su conformidad posterior.

c) La DEC propone la modificación y solicita la no objeción del área usuaria; el área usuaria puede objetar si la modificación no satisface su necesidad.

d) La DEC y el área usuaria deben someter la propuesta de modificación a la autoridad de la gestión administrativa para su aprobación previa.

30. ¿Cuál es uno de los objetivos de la segmentación de las contrataciones, según el Reglamento?

a) Determinar el monto exacto de la certificación presupuestal.

b) Clasificar las contrataciones para coadyuvar a la determinación de la estrategia de contratación.

c) Seleccionar a los proveedores participantes en el procedimiento.

d) Aprobar el expediente de contratación.

31. ¿Cuáles son las categorías de clasificación para la segmentación de las contrataciones de bienes y servicios?

a) Menores, Mayores, Especializados.

b) Rutinarios, Operacionales, Críticos, Estratégicos.

c) Locales, Nacionales, Internacionales.

d) Simples, Complejos, Muy Complejos.

32. La segmentación de las contrataciones de bienes y servicios se realiza considerando su cuantía y riesgos. ¿Cuáles son las cuatro categorías de clasificación establecidas por el Reglamento para esta segmentación?

a) Rutinarios, Críticos, Prioritarios, Estratégicos.

b) Operacionales, Tácticos, Críticos, Estratégicos.

c) Rutinarios, Operacionales, Críticos, Estratégicos.

d) Rutinarios, Operacionales, Complejos, Estratégicos.

33. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) de una entidad está realizando la segmentación de las contrataciones para el próximo año. Identifican un requerimiento de un bien que, en los últimos dos años, ha tenido procedimientos de selección declarados desiertos en más de una ocasión y cuyo promedio de postores ha sido menor a tres. Según el Reglamento, ¿en qué categoría de riesgo se clasificaría esta contratación y cuál sería la orientación principal de su estrategia?

a) Categoría Operacional; orientación a la reducción de costos.

b) Categoría Rutinaria; orientación a la atención oportuna.

c) Categoría Crítica o Estratégica (alto riesgo); orientación a disminuir los riesgos en el proceso.

d) Categoría Estratégica; orientación a la innovación.

34. ¿Quién es el responsable de elaborar la estrategia de contratación, según la Ley?

a) El área usuaria.

b) La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

c) El Titular de la Entidad.

d) El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

35. ¿Cuál es el principio fundamental que debe guiar el análisis de la estrategia de contratación?

- a) El principio de legalidad.
- b) El principio de publicidad.

c) El principio de valor por dinero.

- d) El principio de libertad de concurrencia.

36. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) de una entidad está elaborando la estrategia de contratación para una obra de alta complejidad técnica. Según la Ley, ¿qué elementos adicionales debe incluir la propuesta de estrategia de contratación para este tipo de obra?

- a) El análisis del consumo histórico del bien y la verificación de existencias en almacén.
- b) La propuesta de penalidades por mora y otras penalidades.

c) El análisis comparativo para la elección del sistema de entrega y la evaluación del uso de contratos estandarizados internacionales.

- d) La identificación de proveedores con certificación en programas de cumplimiento.

37. ¿Cuál es uno de los propósitos de la interacción con el mercado?

- a) Determinar la capacidad máxima de contratación de los proveedores.
- b) Sancionar a los proveedores por infracciones.

c) Perfeccionar el requerimiento y estimar el presupuesto.

- d) Resolver controversias contractuales.

38. ¿Cuáles son los dos tipos principales de interacción con el mercado?

- a) Consulta y Diálogo.

b) Indagación y Consulta.

- c) Precalificación y Evaluación.
- d) Indagación y Concurso.

39. Una entidad necesita adquirir un bien que considera estratégico y de alta cuantía. ¿Qué nivel de interacción con el mercado se recomienda para este tipo de contratación y qué herramienta de consulta al mercado es una opción para obtener retroalimentación de varios proveedores?

- a) Indagación básica; herramienta de reuniones uno a uno.

b) Consulta al mercado avanzada; herramienta de difusión del requerimiento (escrita).

- c) Indagación avanzada; herramienta de reuniones uno a muchos.
- d) Consulta al mercado básica; herramienta de indagación histórica

40. ¿En qué fase del proceso de contratación se determina la modalidad de pago?

- a) Fase de selección.
- b) Fase de ejecución contractual.

c) Fase de actuaciones preparatorias, como parte de la estrategia de contratación.

- d) Fase de solución de controversias.

41. ¿Cuál de las siguientes no es una modalidad de pago que la entidad contratante puede considerar para bienes y servicios?

a) Suma alzada.

b) Precios unitarios.

c) Costo reembolsable.

d) En base a porcentajes.

42. Una entidad está elaborando la estrategia de contratación para la supervisión de una obra. Según el Reglamento, ¿qué modalidad de pago debe utilizarse obligatoriamente para este servicio?

a) Suma alzada.

b) Precios unitarios.

c) Tarifas o esquema mixto.

d) Costo reembolsable.

43. ¿En qué fase del proceso de contratación se determina el sistema de entrega?

a) Fase de selección.

b) Fase de ejecución contractual.

c) Fase de actuaciones preparatorias, como parte de la estrategia de contratación.

d) Fase de solución de controversias.

44. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema de entrega que la entidad contratante puede determinar para obras?

a) Solo construcción.

b) Diseño y construcción.

c) Llave en mano con mantenimiento.

d) Gestión del diseño y construcción al riesgo.

45. Una entidad está evaluando el sistema de entrega más adecuado para una obra de alta complejidad según la clasificación del SNPMGI, donde se busca que el contratista se involucre desde las primeras etapas para gestionar el diseño y la ejecución. Según el Reglamento, ¿qué sistema de entrega se ajustaría a esta necesidad y qué tipo de contrato estandarizado internacional se utilizaría obligatoriamente?

a) Solo construcción; no requiere contrato estandarizado internacional.

b) Diseño y construcción; puede usar contrato estandarizado internacional.

c) Gestión del diseño y construcción al riesgo; requiere contrato estandarizado internacional.

d) Llave en mano; requiere contrato estandarizado internacional.

46. ¿Cuál es uno de los objetivos de la gestión de riesgos en la contratación pública?

- a) **Aumentar la probabilidad e impacto de riesgos positivos y disminuir los negativos.**
- b) Eliminar completamente todos los riesgos del proceso.
- c) Transferir todos los riesgos al contratista.
- d) Retrasar el inicio de la ejecución contractual.

47. ¿En qué momento del proceso de contratación se inicia la identificación y evaluación de riesgos asociados?

- a) Durante la fase de selección.
- b) Al inicio de la ejecución contractual.
- c) **Al elaborar el requerimiento.**
- d) Durante la solución de controversias.

48. Una entidad está planificando la contratación de una obra segmentada como avanzada, cuya cuantía supera los S/ 50 000 000,00. ¿Qué mecanismo de gestión de riesgos es obligatorio implementar para esta contratación y cuál es una de sus funciones?

- a) Un comité de recepción de obra; su función es verificar el cumplimiento contractual in situ.
- b) **Un comité de gestión de riesgos; su función es supervisar y revisar el proceso de gestión de riesgos.**
- c) Un jurado de expertos; su función es evaluar las ofertas técnicas y económicas.
- d) Un oficial de compra; su función es conducir la fase de selección.

49. ¿Qué herramienta administra el OECE para publicitar el desempeño de los proveedores como un incentivo positivo?

- a) El Registro Nacional de Árbitros.
- b) **La Ficha Única del Proveedor (FUP) con un mecanismo valorativo de reputación.**
- c) El Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.
- d) El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

50. ¿Qué incentivo se contempla en las bases estándar para las micro y pequeñas empresas (MYPEs) en los procedimientos de selección o ítems cuya cuantía corresponda a una modalidad abreviada?

- a) Exoneración de presentar garantías.
- b) Reducción del plazo de ejecución contractual.
- c) **Bonificaciones en el puntaje.**
- d) Pago anticipado obligatorio.

51. Una entidad está contratando una obra bajo el sistema de entrega de solo construcción. Para incentivar al contratista a finalizar la obra antes del plazo programado, ¿qué incentivo puede establecer la entidad en las bases,?

a) Un pago adicional equivalente al 50% del monto del contrato.

b) Un pago del monto del gasto general variable diario por los días de adelanto.

c) La exoneración de penalidades por mora.

d) La posibilidad de subcontratar un mayor porcentaje de la obra.

52. Al revisar el requerimiento del área usuaria, ¿qué verificaciones debe realizar la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC)?

a) Que el requerimiento esté previsto en el CMN, si se encuentra estandarizado y si hay existencias en almacén.

b) Que el requerimiento esté previsto en el CMN, si se encuentra estandarizado y si hay presupuesto disponible.

c) Que el requerimiento esté previsto en el CMN, si se encuentra estandarizado y si hay bienes patrimoniales sin asignar.

d) Que el requerimiento esté previsto en el CMN, si se encuentra estandarizado, si hay existencias en almacén y si hay bienes patrimoniales sin asignar.

53. Si la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) verifica que un requerimiento se encuentra definido en una ficha técnica o ficha de homologación vigente, ¿qué implicación tiene esto para la elaboración del requerimiento, según el Reglamento?

a) El requerimiento debe ser modificado por el área usuaria.

b) El requerimiento debe recoger las características técnicas ya definidas en la ficha.

c) El requerimiento debe ser aprobado por Perú Compras.

d) El requerimiento queda exceptuado de la Ley de Contrataciones.

54. ¿Cómo se realiza la segmentación de las contrataciones en el caso de obras y consultorías de obra?

a) Se clasifican en Rutinarias, Operacionales, Críticas y Estratégicas, igual que bienes y servicios.

b) Se clasifican en Básicas y Avanzadas, considerando criterios como el grado de innovación, complejidad y experiencia previa de la entidad.

c) Se clasifican según el sistema de entrega elegido (Solo Construcción, Diseño y Construcción, etc.).

d) La segmentación solo aplica a bienes y servicios, no a obras y consultorías de obra.

55. ¿En qué documento debe constar el análisis de la estrategia de contratación realizado por la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC)?

a) En un informe que forma parte del expediente de contratación.

b) En el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN).

c) En las bases del procedimiento de selección.

d) En el acta de otorgamiento de la buena pro.

56. La estrategia de contratación debe incluir los roles y responsabilidades de los involucrados al interior de la entidad contratante durante la fase de selección. ¿Quiénes son estos involucrados?
- a) El Titular de la Entidad y la autoridad de la gestión administrativa.
 - b) El área usuaria y la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).
 - c) Los evaluadores y la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).**
 - d) El OECE y Perú Compras.
57. Durante la interacción con el mercado, ¿qué obligación tiene la entidad contratante respecto de la información confidencial a la que acceda?
- a) Puede utilizarla libremente si beneficia a la entidad.
 - b) Debe guardar confidencialidad respecto de la información que no sea de acceso público.**
 - c) Debe publicarla en la Pladicop para transparencia.
 - d) Solo debe guardar confidencialidad si el proveedor lo solicita expresamente.
58. ¿Qué fuentes de información se pueden emplear para la "indagación" como tipo de interacción con el mercado?
- a) Únicamente información histórica de la propia entidad.
 - b) Información histórica de la propia entidad, de otras entidades (Pladicop) y otras fuentes pertinentes.**
 - c) Solo consultas directas a potenciales proveedores.
 - d) Exclusivamente información de procedimientos de selección declarados desiertos.
59. ¿Qué modalidades de pago pueden ser empleadas para la contratación de obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, así como para las consultorías de obras distintas a supervisión de obras?
- a) Suma alzada, precios unitarios, esquema mixto y costo reembolsable.**
 - b) Suma alzada, precios unitarios y tarifas.
 - c) Tarifas, esquema mixto y en base a porcentajes.
 - d) Costo reembolsable y pago por consumo.
60. Al elegir el sistema de entrega para obras y consultoría de obras, ¿qué criterios se deben evaluar como mínimo?
- a) El nivel de experiencia del área usuaria y la disponibilidad de personal certificado.
 - b) El nivel de madurez de la información del proyecto, el nivel de participación del contratista en el diseño y la complejidad técnica.**
 - c) La clasificación del proveedor en el RNP y sus antecedentes de sanciones.
 - d) El tipo de financiamiento del proyecto (recursos ordinarios o endeudamiento).

61. En la estrategia de contratación de bienes y servicios segmentados como estratégicos, ¿qué debe incluir la matriz de gestión de riesgos?

a) Únicamente la identificación de riesgos negativos.

b) La identificación, análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos.

c) El nombre de los postores que asumirán cada riesgo.

d) El cálculo del monto exacto de la contingencia presupuestal.

62. ¿Quién es responsable de asignar los riesgos identificados en la matriz de gestión de riesgos a alguna de las partes?

a) El área usuaria.

b) La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

c) La entidad contratante, procurando que ninguna parte asuma riesgos que no pueda gestionar.

d) El proveedor, al presentar su oferta.

63. ¿Qué información se considera para la valoración del desempeño de los proveedores en el mecanismo administrado por el OECE?

a) Solo las sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones Públicas.

b) Certificaciones de programas de cumplimiento, cumplimiento de plazos, condenas judiciales, sanciones del TCP, resoluciones de contrato y nivel de riesgo financiero.

c) Únicamente el monto de los contratos ejecutados y las penalidades aplicadas.

d) La opinión subjetiva de las áreas usuarias sobre el desempeño.

64. Las _____ son los documentos del procedimiento de selección que tienen como objetivo establecer sus reglas y son elaboradas por el oficial de compra o el comité, según corresponda, o la DEC, en caso se hubiera designado un jurado.

a) Actas de evaluación

b) Bases

c) Especificaciones Técnicas

d) Órdenes de compra

65. ¿Cuál de los siguientes documentos, elaborados en la fase de actuaciones preparatorias, sirve de insumo principal para la elaboración de las bases por parte de los evaluadores?

a) El Plan Anual de Contrataciones.

b) El expediente de contratación aprobado.

c) El informe de interacción con el mercado.

d) El Cuadro Multianual de Necesidades.

66. Si durante la fase de selección, como resultado de una consulta u observación a las bases, se determina que es necesario precisar o ajustar el requerimiento, ¿qué deben hacer los evaluadores según el Reglamento?
- a) Declarar la nulidad del procedimiento de selección y devolver el expediente al área usuaria.
 - b) Rechazar la consulta u observación por modificar el requerimiento.
 - c) Proponer modificaciones y solicitar la no objeción del área usuaria, o devolver el expediente a la DEC si la modificación no satisface la necesidad.**
 - d) Integrar las bases sin modificar el requerimiento y continuar con el procedimiento.
67. ¿Cuáles son los tres tipos de evaluadores que pueden estar a cargo de los procedimientos de selección competitivos?
- a) Titular de la Entidad, Área Usuaria, DEC.
 - b) Oficial de compra, Comité, Jurado.**
 - c) Asesor Legal, Experto Técnico, Auditor Interno.
 - d) Jefe de Logística, Comité Especial, Consultor Externo.
68. En un procedimiento de Licitación Pública para bienes, donde no se trata de bienes especializados ni se ha optado por una modalidad diferenciada, el evaluador puede ser un _____ o un _____.
- a) Oficial de compra / comité**
 - b) Jurado / comité
 - c) Oficial de compra / jurado
 - d) Comité / área técnica estratégica
69. Una entidad va a convocar una Licitación Pública de Obras con Precalificación debido a que la cuantía es de S/ 80 000 000,00. Según el Reglamento, ¿qué tipo de evaluador debe estar a cargo de este procedimiento de selección?
- a) Solo un Oficial de compra.
 - b) Un Comité o un Jurado.**
 - c) Solo un Jurado.
 - d) Un Comité o un Oficial de compra.
70. ¿Cuál de las siguientes es considerada una modalidad de contratación pública eficiente según la Ley?
- a) Procedimiento de Selección No Competitivo.
 - b) Licitación Pública Abreviada.
 - c) Compra Corporativa.**
 - d) Adjudicación Simplificada.

71. La Compra Pública de Innovación (CPI) se utiliza para la generación de soluciones innovadoras soportadas por actividades de investigación y desarrollo cuando la solución:

a) Ya existe en el mercado y es de bajo costo.

b) No está disponible en el mercado o requiere adaptaciones que impliquen innovación.

c) Es un bien o servicio común con ficha técnica.

d) Corresponde a un contrato menor de 8 UIT.

72. Una entidad necesita adquirir una tecnología sanitaria para tratar una enfermedad oncológica, y busca gestionar la incertidumbre sobre su funcionalidad y minimizar el impacto presupuestal. Según el Reglamento, ¿qué modalidad de contratación pública eficiente sería la más adecuada para este fin y qué tipo de acuerdos podría implicar?

a) Acuerdo Marco; implicaría acuerdos de suministro periódico.

b) Compra por Encargo; implicaría un convenio con un organismo internacional.

c) Mecanismos Diferenciados de Adquisición (MDA); podría implicar acuerdos de riesgo compartido basados en desempeño.

d) Compra Centralizada; implicaría la transferencia de partidas a Perú Compras.

73. ¿Cuál es el procedimiento de selección competitivo utilizado para la contratación de obras, según la Ley?

a) Concurso Público.

b) Licitación Pública.

c) Comparación de Precios.

d) Subasta Inversa Electrónica.

74. Las entidades contratantes están facultadas para contratar directamente en el supuesto de _____ que afecte o impida el funcionamiento de la entidad o el cumplimiento de sus funciones.

a) Sobrestock de bienes

b) Desabastecimiento

c) Planificación deficiente

d) Recorte presupuestal

75. ¿Cuál es la principal diferencia en la evaluación de ofertas entre una Licitación Pública para obras (modalidad sin precalificación, sin diálogo competitivo) y una Subasta Inversa Electrónica para bienes?

a) En la Licitación Pública de obras se evalúan ofertas técnicas y económicas, mientras que en la Subasta Inversa Electrónica solo se evalúa el precio mediante lances.

b) En la Licitación Pública de obras no hay evaluación económica, solo técnica, mientras que en la Subasta Inversa Electrónica solo hay evaluación económica.

c) En la Licitación Pública de obras la evaluación es solo por el menor precio, mientras que en la Subasta Inversa Electrónica se evalúan factores técnicos y el precio.

d) En ambos procedimientos la evaluación principal se basa en la oferta técnica, siendo el precio un factor secundario.

76. ¿Cuál es una de las características del Plan Anual de Contrataciones (PAC)?

- a) Es un documento de aprobación única y no puede ser modificado.
- b) Contiene todas las contrataciones de la entidad, incluyendo los contratos menores.
- c) Es elaborado por la DEC y aprobado por el Titular de la Entidad.

d) Se elabora conforme la directiva que emita la DGA y clasifica las contrataciones en categorías (cuando aplica segmentación).

77. Cuando una entidad necesita realizar una contratación no planificada que no fue considerada en el PAC del CMN, ¿qué acción debe realizar el área usuaria antes de que la DEC efectúe la segmentación de dicha contratación?

- a) Solicitar la cancelación del PAC del CMN.

b) Solicitar la modificación del CMN.

- c) Proceder con la contratación directa por urgencia.
- d) Esperar al siguiente ejercicio fiscal para incluirla.

78. Una entidad aprobó su PAC del CMN al inicio del año fiscal. A mitad del año, debido a una nueva política sectorial, surge la necesidad imprevista de contratar un servicio especializado que no estaba incluido. Según el Reglamento, para poder incluir esta contratación en su planificación y proceder con su segmentación y posterior contratación, ¿qué debe ocurrir primero con el CMN?

- a) La entidad debe convocar un procedimiento de selección no competitivo y regularizar la inclusión en el CMN posteriormente.

b) El área usuaria debe solicitar la modificación del CMN para incluir la nueva necesidad antes de que la DEC segmente la contratación.

- c) La DEC debe proceder a la segmentación y luego solicitar al área usuaria que justifique la inclusión en una adenda al PAC del CMN.
- d) La entidad debe esperar la aprobación de un crédito suplementario antes de realizar cualquier acción sobre el CMN.

79. Según el Reglamento, ¿qué tipo de contrataciones están exceptuadas de la clasificación mediante segmentación en el PAC del CMN?

- a) Las contrataciones de obras.
- b) Las contrataciones de servicios.

c) Aquellas que correspondan a contratos menores.

- d) Todas las contrataciones de bienes.

80. En el contexto del Plan Anual del Cuadro Multianual de Necesidades (PAC del CMN), las contrataciones se clasifican mediante segmentación, y este proceso ayuda a determinar la _____ y optimizar los recursos de la DEC y las áreas usuarias.

- a) modalidad de pago

b) estrategia de contratación

- c) garantía de fiel cumplimiento
- d) forma de solución de controversias

81. Una entidad está formulando su PAC del CMN. Tiene previsto realizar varias adquisiciones de bienes de uso recurrente que, individualmente, podrían calificar como contratos menores. Sin embargo, al consolidar la necesidad anual, el monto total supera el umbral de 8 UIT.

¿Cómo debe proceder la entidad respecto a la inclusión de estas adquisiciones en el PAC del CMN y su posterior tratamiento?

a) Excluir las del PAC del CMN y gestionarlas individualmente como contratos menores.

b) Incluir las en el PAC del CMN como una única contratación consolidada y aplicar el procedimiento de selección que corresponda según la cuantía total.

c) Incluir las como contratos menores individuales en el PAC del CMN y luego solicitar cotizaciones individuales.

d) Incluir las, pero aplicar la segmentación a cada una como si fuera un contrato menor.

82. ¿Quién es responsable de elaborar las bases del procedimiento de selección cuando se ha designado un jurado como evaluador?

a) El jurado de expertos

b) El oficial de compra.

c) La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

d) El área usuaria.

83. En un procedimiento de selección, si se designa un comité como evaluador, ¿quién es responsable de la conducción y realización de la fase de selección, incluyendo la preparación de las bases?

a) El área usuaria.

b) La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

c) El comité.

d) El Titular de la Entidad.

84. Durante un procedimiento de selección competitivo, el oficial de compra necesita una opinión técnica sobre un aspecto específico del requerimiento para absolver una consulta. ¿Están los evaluadores facultados para solicitar esta opinión a cualquier unidad de organización de la entidad y es vinculante dicha opinión?

a) Sí, están facultados y la opinión es vinculante para su decisión.

b) No, solo pueden solicitar opiniones al área usuaria y son vinculantes.

c) Sí, están facultados, pero la opinión técnica o absolución de la consulta no es vinculante para el comité o jurado.

d) No, los evaluadores deben resolver todas las consultas basándose únicamente en las bases y el expediente de contratación.

85. ¿Cuál de las siguientes acciones relacionadas con las actuaciones preparatorias no se registra necesariamente en la Pladicop por la DEC?

a) El requerimiento formulado por el área usuaria en contratos menores.

b) El anuncio de contratación futura, de corresponder.

c) Las actas de negociación del expediente de contratación con el área usuaria.

d) Las actas de las reuniones de difusión del requerimiento, si se realizó esta herramienta.

86. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) debe registrar oportunamente en la Pladicop _____ de las tres fases del proceso de contratación que realiza la entidad.

a) solo los actos de la fase de selección

b) todos los actos y actuaciones

c) únicamente los contratos perfeccionados

d) la información presupuestal y financiera

87. Una entidad decide realizar la difusión del requerimiento como herramienta de consulta al mercado para una contratación estratégica. Después de recibir las consultas de los proveedores y absolverlas, se lleva a cabo una reunión de confirmación. Según el Reglamento, ¿qué información derivada de esta interacción con el mercado debe ser registrada en la Pladicop por la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC)?

a) Solo el requerimiento original antes de la difusión.

b) Un resumen de las consultas recibidas, sin las respuestas.

c) El acta que contenga el resultado de la absolución de consultas y/o comentarios técnicos, y el acta de la reunión de confirmación.

d) Únicamente la lista de proveedores que participaron en la reunión.

88. En un Concurso Público para la contratación de servicios de consultoría, si la entidad opta por designar un comité de selección como evaluador, ¿cuál es la conformación mínima que debe tener dicho comité?

a) Tres miembros, de los cuales al menos dos deben ser compradores públicos de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) y uno del área usuaria.

b) Tres miembros, de los cuales al menos uno es comprador público de la DEC y uno es experto o profesional con conocimiento técnico en el objeto de contratación.

c) y dos expertos externos contratados específicamente para la evaluación.

d) Un oficial de compra de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) y dos expertos externos contratados específicamente para la evaluación.

89. Establezca la relación más adecuada entre el tipo de procedimiento o modalidad de contratación (columna numérica) y el objeto contractual con su cuantía (columna alfabética). Asuma que los bienes/servicios listados no se encuentran obligatoriamente en Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, a menos que sea la opción más evidente, y que los bienes pueden tener ficha técnica para SIE. 1. Subasta Inversa Electrónica (SIE) 2. Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (CEAM) 3. Procedimiento Abreviado (Licitación Pública Abreviada para bienes / Concurso Público Abreviado para servicios) a. Adquisición de cemento portland tipo I por un monto de S/ 200,000.00. b. Contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para la flota vehicular de una entidad, por un monto de S/ 60,000.00. c. Adquisición de frazadas de algodón para una campaña de friaje, por un monto de S/ 80,000.00. d. Contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal obrero de una municipalidad, por un monto de S/ 100,000.00.

a) 1a, 2c, 3b, 3d

b) 1c, 2b, 3a, 3d

c) 1a, 1c, 3b, 3d

d) 2b, 2d, 1a, 3c

90. El Ministerio de Salud del Perú gestiona un proyecto financiado por un organismo multilateral, y para una consultoría especializada se utilizarán los procedimientos de selección propios de dicho organismo, conforme al supuesto excluido previsto en el literal f) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley N° 32069. Se ha identificado a una firma consultora internacional no domiciliada en el Perú como potencial proveedora. ¿Está esta firma consultora obligada a inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) para ser contratada bajo este esquema?

a) Sí, la inscripción en el RNP es un requisito indispensable para cualquier proveedor, nacional o extranjero, que contrate con cualquier entidad del Estado peruano, sin importar la fuente de financiamiento.

b) Sí, pero solo si el monto de la consultoría supera las 8 UIT, de lo contrario podría considerarse un contrato menor exento de RNP.

c) No necesariamente; si los procedimientos específicos del organismo multilateral que rigen la contratación no exigen la inscripción en el RNP peruano, la firma no estaría obligada a ello.

d) Depende; deberá inscribirse en el RNP solo si el organismo multilateral lo establece como un requisito adicional en sus bases para este proyecto en particular.

91. La Gerencia de Mantenimiento de una entidad pública, después de haber formulado el requerimiento para un servicio de reparación de equipos, emite un documento interno señalando que dicha Gerencia asumirá la custodia del expediente de contratación durante todo el proceso. Respecto a esta afirmación, y de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, se debe indicar que:

a) Es correcto, ya que el área usuaria que elabora el requerimiento es la responsable final de la custodia del expediente.

b) No es correcto, la custodia del expediente de contratación corresponde al Titular de la Entidad en todas las fases del proceso.

c) No es correcto, la responsabilidad principal de la custodia del expediente de contratación y su disponibilidad recae en la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

d) Es parcialmente correcto, la Gerencia de Mantenimiento custodia el expediente hasta la designación del comité de selección, momento en el cual este último asume la custodia total.

92. Una Municipalidad Provincial necesita adquirir camiones compactadores de residuos sólidos y, debido a la cuantía y la estrategia de contratación, ha decidido que el procedimiento de selección (una Licitación Pública Abreviada) será conducido por un comité de selección. ¿Cómo debería estar integrado este comité, según el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas?

a) Tres miembros, donde al menos dos deben ser compradores públicos de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) y el tercero debe ser un experto externo.

b) Tres miembros, de los cuales al menos uno debe ser un comprador público de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) y al menos uno debe ser un experto o profesional con conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

c) Dos miembros obligatoriamente del área usuaria con conocimiento técnico y un miembro de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

d) Tres miembros, todos ellos con conocimiento técnico en camiones compactadores, independientemente de su pertenencia a la DEC o al área usuaria.

93. El área usuaria de una entidad, al formular su requerimiento para la adquisición de equipos de cómputo, identifica que existe una ficha de homologación aprobada y vigente para dichos equipos, por lo que adecúa su requerimiento a esta. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) determina que el valor estimado de la contratación es de S/ 300,000.00. Adicionalmente, se verifica que estos equipos de cómputo homologados también cuentan con una ficha técnica en el Listado de Bienes y Servicios Comunes y su contratación por Subasta Inversa Electrónica (SIE) es obligatoria. Al respecto, señale la alternativa correcta:

a) La entidad debe convocar una Licitación Pública Abreviada, ya que el monto es S/ 300,000.00 y la homologación prevalece sobre la ficha técnica.

b) La entidad debe utilizar obligatoriamente la Subasta Inversa Electrónica, empleando la ficha técnica, ya que esta prevalece para bienes comunes incluso si están homologados.

c) No es necesario utilizar la ficha de homologación ni la ficha técnica si la entidad considera que puede obtener mejores condiciones con un requerimiento propio.

d) El área usuaria es la única responsable de determinar el procedimiento de selección, independientemente de la existencia de fichas de homologación o técnicas.

94. Una Entidad Pública aprueba una modificación a su Plan Anual de Contrataciones (PAC) durante el periodo transitorio hasta la plena implementación del PAC del Cuadro Multianual de Necesidades. Asumiendo que las directivas de la Dirección General de Abastecimiento (DGA) mantienen los estándares de publicidad previos, ¿cuál sería la obligación de la Entidad respecto a la difusión de esta modificación?

a) Publicar la modificación del PAC únicamente en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación.

b) Publicar la modificación del PAC en la Pladicop dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, siendo opcional su publicación en el portal institucional de la Entidad.

c) Publicar la modificación del PAC en la Pladicop y, obligatoriamente si lo tuviera, en su portal institucional, ambas publicaciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación.

d) Informar la modificación del PAC solo al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) para su registro interno, sin necesidad de publicación general.

95. Cuando en un proceso de contratación se establece que el postor debe formular su oferta proponiendo un monto fijo integral por toda la actividad necesaria para el cumplimiento contractual, y las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están completamente definidas en el requerimiento, ¿a qué modalidad de pago se refiere esta condición según el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas?

a) Precios Unitarios.

b) Tarifas.

c) Esquema Mixto.

d) Suma Alzada.

96. Una entidad necesita contratar servicios de consultoría legal para la defensa en un proceso arbitral complejo. Debido a la naturaleza del servicio, no es posible conocer con precisión el tiempo total que demandará la prestación del servicio, aunque sí se puede estimar un tiempo referencial. En este escenario, ¿qué modalidad de pago sería la más adecuada para que el postor formule su oferta, considerando que el pago se realizará multiplicando la tarifa propuesta por el tiempo real de ejecución?

- a) Suma Alzada, ya que se conoce el objeto general del servicio.
- b) Precios Unitarios, estableciendo un precio por cada escrito o audiencia.

c) Tarifas, donde el postor oferta un costo por unidad de tiempo (ej. hora profesional) y se paga según el tiempo efectivamente empleado.

- d) En base a un honorario fijo y una comisión de éxito, dependiendo del resultado del arbitraje.

97. Una entidad va a contratar la ejecución de una obra que incluye la construcción de un edificio principal (cuyas cantidades y calidades están perfectamente definidas) y, adicionalmente, trabajos de remediación ambiental en un área adyacente donde no se conocen con exactitud las cantidades de material contaminado a remover. ¿Qué modalidad de pago sería la más apropiada para estructurar este contrato, considerando la naturaleza de sus componentes?

- a) Suma Alzada para la totalidad del contrato, asumiendo el contratista el riesgo de las cantidades de remediación.
- b) Precios Unitarios para la totalidad del contrato, aunque el edificio principal esté completamente definido.
- c) Costo Reembolsable para ambos componentes, para mayor flexibilidad.

d) Esquema Mixto, aplicando Suma Alzada para la construcción del edificio y Precios Unitarios para los trabajos de remediación ambiental.

98. Cuando una entidad necesita contratar un servicio de mantenimiento de áreas verdes, y no puede conocer con exactitud las cantidades de insumos (ej. metros cúbicos de tierra de chacra, número de plántones) que se requerirán durante el periodo contractual, pero sí puede definir el precio por cada unidad de estos insumos y de la mano de obra, la modalidad de pago más adecuada sería la de _____, donde se valoriza en relación con la ejecución real.

a) Precios Unitarios

- b) Tarifas
- c) Suma Alzada
- d) Pago por Consumo

99. Una entidad se prepara para convocar la ejecución de una obra de solo construcción. Ya tiene un presupuesto inicial en su PAC del CMN y ha realizado la interacción con el mercado. Según el Reglamento, ¿cómo se determina la cuantía de la contratación que finalmente se publicará en la convocatoria?

- a) Se utiliza la cuantía original del PAC del CMN, sin importar los resultados de la interacción con el mercado.
- b) Se usa el presupuesto del expediente técnico aprobado, el cual debe tener una antigüedad máxima de seis meses.
- c) La cuantía se fija como el promedio de las cotizaciones recibidas durante la interacción con el mercado, después de la convocatoria.

d) La cuantía del PAC del CMN puede actualizarse con la interacción del mercado, y para la convocatoria se publica la cuantía del presupuesto del expediente técnico aprobado.

100. Indique cuál de los siguientes tipos de contratos, por su naturaleza y régimen normativo específico, no se encuentra directamente regulado por las disposiciones de la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069 y su Reglamento:

- a) La contratación del servicio de elaboración de un expediente técnico para la rehabilitación de un colegio.
- b) La adquisición de mobiliario de oficina para una entidad del gobierno regional.
- c) La contratación de un servicio de consultoría especializada para la optimización de procesos administrativos.

d) El otorgamiento de la concesión para la operación y mantenimiento de una autopista nacional.

101. Respecto a la designación de un Comité de Selección, ¿qué información esencial concerniente a este órgano debe ser obligatoriamente consignada por la Pladicop durante la fase de actuaciones preparatorias?

- a) Únicamente la lista de los integrantes titulares del comité, siendo opcional el registro del acto de designación y los datos del funcionario aprobador.
- b) Los datos del acto de designación y la lista de integrantes (titulares y suplentes), pero el registro de los datos del funcionario que aprueba la designación es facultativo.

c) Los datos completos del acto de designación (ej. número de resolución, fecha), la información del funcionario que aprueba dicha designación y la lista detallada de los integrantes del comité.

- d) Solo se requiere registrar el número de la resolución de designación del comité, los demás datos son de manejo interno de la entidad.

102. Considerando las definiciones y clasificaciones establecidas en el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un "Sistema de Entrega"?

- a) Tarifas
- b) En Base a Porcentajes
- c) A Suma Alzada

d) Llave en Mano

103. En un _____ para la contratación de servicios de consultoría de obras, si la entidad opta por un comité de selección, este debe estar conformado por _____.

a) Concurso Público Abreviado / dos miembros, uno de la DEC y un experto técnico.

b) Concurso Público / tres miembros, de los cuales al menos uno es comprador público de la DEC y al menos uno es un experto con conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

c) Licitación Pública / tres miembros, todos ellos con experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de obra.

d) Procedimiento de Selección No Competitivo / un miembro del área usuaria y un miembro de la DEC con conocimiento técnico.

104. Cuando una entidad requiere la entrega periódica de bienes, este proceso se denomina _____ y se realiza mediante _____.

a) suministro / contratos de servicios

b) suministro / entregas periódicas

c) abastecimiento / compra directa

d) distribución / cesión de bienes

105. La modalidad de pago en la que el postor propone tarifas basadas en el tiempo estimado de ejecución, se llama _____ y las tarifas incluyen _____.

a) en base a un honorario / gastos administrativos

b) tarifas / costos directos, cargas sociales, tributos, utilidades

c) porcentajes / gastos variables

d) suma alzada / costos fijos y variables

106. En la adquisición de mobiliario para 15 colegios, se propone usar el sistema de llave en mano. ¿Es el sistema adecuado para esta contratación?

a) Sí, si se entrega mobiliario completamente instalado

b) No, porque el sistema 'llave en mano' aplica a bienes con instalación compleja o proyectos integrales

c) Sí, si el valor supera 50 UIT

d) No, si la entidad no tiene supervisor

107. Durante la ejecución de una obra en zona altoandina, se producen demoras por heladas no previstas en la matriz de riesgos. ¿Qué responsabilidad tiene la entidad?

a) Debió prever estos riesgos y definir medidas de mitigación desde el expediente técnico

b) Puede imponer penalidades al contratista

c) Debe resolver el contrato de inmediato

d) Ninguna, porque el evento es de caso fortuito

108. Una entidad desarrolla todo el expediente de contratación, pero no registra las actuaciones preparatorias en la plataforma que corresponde antes de convocar el procedimiento. ¿Qué implicancia tiene esta omisión?

- a) Ninguna, si el proceso se ejecuta correctamente
- b) Es válida si se publica antes de firmar contrato
- c) Solo genera observación del comité

d) Afecta la trazabilidad y transparencia del procedimiento

109. Una empresa culmina exitosamente un contrato con calificación 'A' y participa meses después en una licitación. La entidad, por decisión del comité, no toma en cuenta esta calificación al evaluar su propuesta. ¿La actuación de la entidad es válida?

- a) Sí, porque la evaluación pasada no es vinculante
- b) Sí, si se trata de otro objeto contractual

c) No, porque la calificación A genera incentivos establecidos en el Reglamento

- d) No, salvo que lo autorice la DGA

110. Una entidad pública convoca un concurso público para consultoría jurídica, y el comité de evaluación está integrado por un ingeniero civil, un economista y un técnico administrativo. ¿Qué incumplimiento se configura?

- a) Falta de imparcialidad del comité

b) Evaluación sin competencias técnicas adecuadas

- c) Ausencia de quórum en el comité
- d) Error de convocatoria en el SEACE

111. Una entidad necesita contratar vigilancia para una nueva sede no contemplada en el Plan Anual. Se convoca el proceso y se registra después en el PAC. ¿El procedimiento es conforme al reglamento?

- a) Sí, si el contrato se perfecciona luego de la modificación
- b) Sí, si se justifica como necesidad urgente
- c) No, salvo que la DGA lo autorice

d) No, porque la contratación debe estar previamente registrada

112. La Unidad de Logística detecta que algunas contrataciones incluidas en el PAC no se ejecutarán, pero no registra su exclusión por considerarlas innecesarias. ¿Esta omisión afecta el cumplimiento del Reglamento?

a) Sí, porque el PAC debe reflejar contrataciones efectivamente previstas

- b) No, si no se usan los recursos
- c) No, si se trata de bienes de consumo
- d) Solo si hay control posterior

113. En un procedimiento complejo, la dependencia encargada de contrataciones no designa evaluadores especializados y traslada la responsabilidad al comité de selección. ¿Qué norma es vulnerada?

- a) Solo la ley de responsabilidad funcional
- b) El principio de publicidad

c) El Reglamento, que exige participación de la DEC en la validación del equipo evaluador

- d) Ninguna, si hay acta del comité

114. ¿Qué elemento es fundamental para la evaluación de propuestas en los procedimientos de selección?

- a) La experiencia del contratado en otras áreas
- b) La disponibilidad de financiamiento
- c) La capacidad de pago del mercado

d) Los factores de evaluación previamente establecidos

115. ¿Qué rol desempeña el evaluador en el proceso de selección?

- a) Firmar el contrato con el proveedor
- b) Supervisar la ejecución contractual
- c) Ejecutar el pago al proveedor seleccionado

d) Calificar y puntuar las propuestas según los factores de evaluación

116. Cuando se requiere garantizar la competencia efectiva y evitar distorsiones en el procedimiento, la modalidad diferenciada que puede utilizarse es _____

- a) La compra directa
- b) La contratación por pedido

c) La precalificación, la subasta inversa electrónica o la comparación de precios

- d) La adjudicación por reconocimiento de oferta

117. La modalidad en la que el pago se realiza en base a un porcentaje de recuperación o cobranzas, se llama _____

- a) pago fijo mensual
- b) pago por resultados

c) en base a porcentajes

- d) pago por hitos definidos

118. El procedimiento que permite la homologación de requerimientos nacionales e internacionales, en el marco de políticas de estandarización, se denomina _____

- a) certificación de calidad
- b) normalización técnica

c) homologación

- d) acreditación técnica

119. El documento que especifica la descripción y las características de un bien o servicio para facilitar su identificación y verificación, se denomina _____.

a) ficha técnica / documento de información complementaria

b) ficha técnica

c) plan de inversión / análisis técnico

d) memoria descriptiva / cronograma técnico

120. La metodología utilizada para definir requerimientos homogéneos de bienes o servicios, es conocida como _____ y _____.

a) análisis comparativo / homologación

b) estandarización / especialización

c) homogenización / homologación

d) uniformización / certificación

FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte obligatoria del contrato?
 - a) El Plan Anual de Contrataciones de la entidad.
 - b) Las bases integradas que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora.**
 - c) El informe de evaluación de ofertas del comité de selección.
 - d) El Cuadro Multianual de Necesidades.
2. ¿Qué tipo de cláusulas deben incluirse obligatoriamente en los contratos regulados por la ley, bajo responsabilidad?
 - a) Cláusula de confidencialidad, cláusula de penalidades y cláusula de reajuste de precios.
 - b) Cláusula de garantías, cláusula anticorrupción y antisoborno, y cláusula de solución de controversias.**
 - c) Cláusula de subcontratación, cláusula de cesión de posición contractual y cláusula de adelantos.
 - d) Cláusula de impacto ambiental, cláusula de responsabilidad social y cláusula de seguros.
3. Una entidad está por suscribir un contrato de obra. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) verifica que el postor ganador tiene multas impagas por infracciones a la Ley de Contrataciones. ¿Qué acción debe tomar la entidad antes de suscribir el contrato?
 - a) Exigir el pago inmediato de las multas como condición previa a la firma.
 - b) Proceder a la firma del contrato e iniciar un proceso coactivo para el cobro de las multas.
 - c) Incorporar una cláusula de compromiso de pago de la multa, la que se efectúa a través de la retención del monto adeudado.**
 - d) Descalificar al postor y llamar al segundo lugar, ya que las multas impagas constituyen un impedimento.
4. El contrato se ajusta a la _____ incluida en las bases del respectivo procedimiento de selección y se publica en la Pladicop.
 - a) proforma de contrato**
 - b) oferta económica
 - c) estrategia de contratación
 - d) certificación presupuestal
5. ¿Desde qué momento rige la vigencia de un contrato?
 - a) Desde la fecha de convocatoria del procedimiento de selección.
 - b) Desde la fecha de aprobación del expediente de contratación.
 - c) Desde la fecha de otorgamiento de la buena pro.
 - d) Desde el día siguiente de su suscripción o desde la notificación de la orden de compra/servicio, o desde que se cumplan las condiciones para su inicio.**

6. En un contrato de obra, ¿hasta qué momento rige el contrato?

a) Hasta la recepción total de la obra.

b) Hasta que se efectúe el pago de la última valorización.

c) Hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato y el pago correspondiente.

d) Hasta la culminación del plazo de responsabilidad por vicios ocultos.

7. Una entidad suscribe un contrato para el suministro periódico de bienes. El contrato establece que el último pago se realizará después de la última entrega y conformidad. ¿Hasta cuándo se considera vigente este contrato?

a) Hasta la conformidad de la última entrega.

b) Hasta que se efectúe el pago final.

c) Hasta que se agote el presupuesto asignado para el suministro.

d) Hasta que el proveedor entregue la garantía de fiel cumplimiento.

8. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión se encuentra vinculado a la duración del contrato supervisado y debe comprender, como mínimo, hasta la _____ o la conclusión del servicio.

a) firma del contrato principal

b) aprobación del expediente técnico

c) liquidación final del contrato principal

d) recepción de la obra

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones podría generar una modificación contractual por aplicación de normas?

a) Un acuerdo entre la entidad y el contratista para mejorar las especificaciones técnicas.

b) La promulgación de una nueva ley que impacta directamente en los costos laborales del contrato.

c) La solicitud del contratista para utilizar materiales de menor calidad pero más económicos.

d) La decisión unilateral de la entidad de reducir el alcance de las prestaciones.

10. Si una nueva norma técnica de cumplimiento obligatorio, posterior a la firma del contrato, exige el uso de un material más costoso para la ejecución de una obra, ¿cómo debería gestionarse esta situación?

a) El contratista debe asumir el costo adicional sin modificar el contrato.

b) La entidad debe resolver el contrato por imposibilidad de cumplimiento.

c) La entidad debe solicitar al OECE una excepción para no aplicar la nueva norma técnica.

d) Se debe evaluar una modificación contractual, posiblemente como un hecho sobreviniente o un adicional, para cubrir el incremento de costo.

11. Durante la ejecución de un contrato de servicios de limpieza, se promulga una ley que incrementa significativamente el sueldo mínimo vital, afectando directamente los costos de mano de obra del contratista, los cuales no fueron previstos con tal magnitud en su oferta original. El contrato no contiene una fórmula de reajuste específica para este tipo de variación. ¿Cuál sería el sustento principal para una posible modificación contractual que reconozca este incremento?

a) La potestad de la entidad para ordenar prestaciones adicionales.

b) La configuración de un hecho sobreviniente no imputable a las partes que afecta el equilibrio económico financiero del contrato.

c) La necesidad de reducir otras prestaciones para compensar el aumento de costos.

d) La aplicación de la cláusula de resolución de contrato por incumplimiento.

12. Si una modificación contractual por aplicación de una nueva norma afecta el equilibrio económico financiero del contrato, la parte _____ debe compensar económicamente a la parte _____ para restablecer dicho equilibrio.

a) contratista / entidad

b) que propuso la norma / que la aplica

c) beneficiada / perjudicada

d) que incumple / que cumple

13. Una entidad contrata la construcción de un hospital. Durante la ejecución, entra en vigencia una nueva regulación sanitaria que exige estándares de ventilación más rigurosos no contemplados en el expediente técnico original, lo que implica rediseños y costos adicionales significativos. ¿Qué tipo de modificación contractual sería la más apropiada y quién debería aprobarla inicialmente si el costo adicional está dentro del 15% del monto original del contrato de obra bajo sistema de solo construcción?

a) Una reducción de otras prestaciones para liberar presupuesto; aprobación del área usuaria.

b) Una ampliación de plazo únicamente; aprobación del supervisor de obra.

c) Una prestación adicional por deficiencias en el expediente técnico (al no prever los nuevos estándares); aprobación de la autoridad de la gestión administrativa.

d) Una modificación por hecho sobreviniente no imputable a las partes, que podría implicar una prestación adicional; aprobación de la autoridad de la gestión administrativa.

14. ¿Cuál es una de las modificaciones contractuales que la entidad contratante puede ordenar?

a) La ejecución de prestaciones adicionales.

b) La cesión de posición contractual del contratista a un tercero.

c) La suspensión del contrato por falta de pago del contratista.

d) La modificación de los precios unitarios ofertados por el contratista.

15. La autoridad de la gestión administrativa de una entidad puede ordenar la reducción de prestaciones en un contrato de servicios hasta por un porcentaje del monto del contrato original. ¿Cuál es ese porcentaje máximo?

- a) 10%
- b) 15%
- c) 25%**
- d) 50%

16. En un contrato de obra bajo el sistema de entrega de solo construcción, la entidad detecta que, debido a un cambio en las prioridades institucionales, una sección de la obra ya no es necesaria. Esta sección representa el 10% del monto del contrato original y aún no ha sido ejecutada. ¿Qué acción puede tomar la entidad y qué autoridad es competente para aprobarla?

- a) Resolver parcialmente el contrato por la sección no necesaria; aprobación del Titular de la Entidad.
- b) Ordenar la reducción de prestaciones correspondiente a dicha sección; aprobación de la autoridad de la gestión administrativa.**
- c) Solicitar al contratista una propuesta de modificación contractual por mutuo acuerdo; aprobación del supervisor.
- d) Suspender indefinidamente la ejecución de dicha sección; aprobación del área usuaria.

17. Para la ejecución de prestaciones adicionales en un contrato de bienes, es indispensable que estas sean _____ para alcanzar la finalidad del contrato y que la entidad cuente con la respectiva certificación presupuestaria.

- a) opcionales
- b) indispensables**
- c) de menor costo
- d) solicitadas por el proveedor

18. Una entidad contrata un servicio de consultoría. Durante la ejecución, se determina la necesidad de una prestación adicional que representa el 20% del monto del contrato original. ¿Quién aprueba esta prestación adicional y qué se requiere además del sustento técnico y legal?

- a) La autoridad de la gestión administrativa; se requiere la previsión y/o certificación de crédito presupuestario.**
- b) El Titular de la Entidad; se requiere un informe favorable del OECE.
- c) El área usuaria; se requiere la conformidad previa del contratista.
- d) El supervisor del contrato; se requiere una adenda suscrita por ambas partes.

19. ¿Cuál es una causal para que el contratista solicite una ampliación de plazo en un contrato de bienes?

- a) Cuando el contratista decide mejorar la calidad de los bienes ofertados.
- b) Cuando la entidad realiza el pago de la contraprestación antes de lo previsto.
- c) Cuando el contratista encuentra un proveedor más económico para sus insumos.

d) Cuando se aprueba la prestación adicional en el contrato, siempre que afecte el plazo.

20. Si se producen eventos no atribuibles a las partes que originan la interrupción de la ejecución de las prestaciones, ¿qué pueden acordar las partes respecto al plazo de ejecución contractual?

- a) Resolver el contrato automáticamente.
- b) Continuar la ejecución asumiendo cada uno sus propios sobrecostos.

c) Acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación del evento.

- d) Solicitar al OECE que determine la continuación o suspensión del contrato.

21. En un contrato de obra, el contratista solicita una ampliación de plazo debido a atrasos generados por la demora de la entidad en la entrega de una parte del terreno. El supervisor emite su opinión técnica y la entidad debe resolver. Si la entidad no notifica su decisión al contratista dentro del plazo de diez días hábiles establecido en el Reglamento, ¿cuál es la consecuencia?

- a) La solicitud de ampliación de plazo se considera automáticamente denegada.
- b) Se debe iniciar un procedimiento de solución de controversias para definir el plazo.

c) La solicitud de ampliación de plazo se tiene por aprobada, salvo que el contratista no haya cumplido estrictamente con el procedimiento.

- d) El contratista debe presentar nuevamente su solicitud con mayor sustento.

22. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes y servicios dan lugar al pago de los _____ debidamente acreditados.

- a) costos directos únicamente
- b) gastos generales únicamente

c) costos y gastos generales

- d) daños y perjuicios

23. ¿En qué supuesto excepcional las partes pueden acordar una modificación contractual por hecho sobreviniente, aun cuando esta se deba a causa imputable a alguna de las partes?

- a) Siempre que la modificación no supere el 5% del monto del contrato.
- b) Únicamente si la modificación es para reducir prestaciones.
- c) Solo si el contrato es de obra y se utiliza un contrato estandarizado internacional.

d) Previa autorización de la autoridad de la gestión administrativa, siempre que no haya habido dolo y la parte responsable asuma los costos.

24. Una consecuencia directa de la aprobación de una prestación adicional en un contrato es:

a) La reducción automática del plazo de ejecución.

b) El incremento del monto del contrato original.

c) La exención de presentar garantías adicionales.

d) La obligación del contratista de subcontratar la prestación adicional.

25. Si una modificación contractual implica un incremento del monto del contrato, ¿qué obligación surge para el contratista respecto a las garantías otorgadas?

a) No tiene ninguna obligación adicional, las garantías originales cubren las modificaciones.

b) Debe solicitar la devolución proporcional de las garantías.

c) Debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado.

d) Debe presentar una nueva garantía de fiel cumplimiento por el monto total modificado.

26. Una entidad aprueba una ampliación de plazo en un contrato de obra. Como consecuencia directa de esta ampliación, el contrato de supervisión de dicha obra también debe extenderse. ¿Se considera esta extensión del contrato de supervisión como una prestación adicional sujeta al límite del 25% del contrato original de supervisión?

a) Sí, toda extensión de plazo en la supervisión es un adicional y está sujeta al límite del 25%.

b) No, las ampliaciones de plazo en supervisión nunca generan costos adicionales para la entidad.

c) Sí, pero el límite aplicable es del 15% por tratarse de un contrato vinculado.

d) No, si la extensión de la supervisión deriva directamente de una ampliación de plazo de la obra principal y no implica variación de actividades del supervisor, no se considera adicional.

27. Cuando una modificación contractual implica una reducción del monto y/o plazo, el contratista puede solicitar la _____proporcional del monto y/o plazo de las garantías que hubiera otorgado.

a) ejecución

b) anulación

c) disminución

d) duplicación

28. Si se aprueban prestaciones adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico en un contrato bajo el sistema de entrega de solo construcción, ¿qué consecuencia administrativa adicional se genera para la entidad, además de la modificación contractual?

a) La entidad debe iniciar un nuevo procedimiento de selección para la supervisión del adicional.

b) La entidad debe informar al Tribunal de Contrataciones Públicas y a la Contraloría General de la República para los fines correspondientes.

c) El contratista asume la responsabilidad por las deficiencias del expediente técnico y no tiene derecho al pago del adicional.

d) La entidad debe solicitar una opinión vinculante al OECE sobre la procedencia del adicional.

29. Durante la ejecución de un contrato para la construcción de un puente en una región del Perú, se producen lluvias torrenciales de magnitud excepcional, no previstas en los estudios de riesgos del proyecto, que generan el desborde del río e impiden completamente el acceso a la zona de trabajo y la continuación de las obras por un periodo indeterminado. Ni la entidad pública contratante ni la empresa constructora son responsables de este evento natural. Ante esta situación que interrumpe la ejecución de las prestaciones, ¿qué acción pueden acordar legalmente las partes respecto al plazo de ejecución contractual, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones?

a) La entidad debe resolver el contrato inmediatamente por caso fortuito, pagando al contratista solo los trabajos ejecutados.

b) El contratista debe continuar la ejecución en cuanto sea mínimamente posible, asumiendo los sobrecostos generados por el evento, para luego solicitar un reembolso.

c) La entidad y el contratista pueden acordar formalmente por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta que el evento de las lluvias y sus consecuencias directas hayan culminado y se pueda reiniciar los trabajos.

d) La entidad debe solicitar una directiva específica al OECE para que autorice la suspensión del contrato y determine la compensación económica al contratista.

30. Una entidad pública contrató un servicio de desarrollo de software. Durante la ejecución, debido a una deficiente especificación inicial por parte del área usuaria de la entidad (causa imputable a la entidad), se evidencia que una funcionalidad crucial, tal como está definida, no logrará el objetivo público esperado. Corregir esta deficiencia implica una modificación al alcance y costo del servicio. El contratista está dispuesto a realizar los ajustes, pero esto generará costos adicionales. La entidad considera que, a pesar del error inicial, es vital continuar con el contrato para no perder la inversión y tiempo avanzados. ¿Bajo qué condiciones excepcionales podrían la entidad y el contratista acordar una modificación contractual por este hecho sobreviniente, a pesar de ser imputable a la entidad?

a) Solo si el costo de la modificación no excede el 10% del monto original y el contratista renuncia a cualquier reclamo posterior.

b) Únicamente si la modificación implica una reducción del plazo contractual para compensar el error de la entidad.

c) Si la autoridad de la gestión administrativa autoriza la modificación, se demuestra que no hubo dolo por parte de la entidad en la especificación deficiente, y la entidad asume los costos derivados de la modificación.

d) Esta modificación no es posible si la causa es imputable a una de las partes; la entidad debería resolver el contrato y convocar uno nuevo.

31. ¿Cuál de las siguientes es una causal para que cualquiera de las partes pueda resolver un contrato?

a) La simple disconformidad con la calidad de la prestación.

b) El cambio de gestión en la entidad contratante.

c) El incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

d) La solicitud del contratista de un adelanto no previsto en las bases.

32. ¿En qué situación la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante puede declarar la nulidad de un contrato ya perfeccionado?

- a) Cuando el contratista solicita una ampliación de plazo injustificada.
- b) Cuando el contratista propone una subcontratación no autorizada.
- c) Cuando el área usuaria determina que la necesidad de la contratación ha desaparecido.

d) Cuando se verifica que, durante el procedimiento de selección, se presentó documentación falsa que sustentó la adjudicación de la buena pro.

33. Una entidad perfecciona un contrato con un proveedor. Posteriormente, se descubre que dicho proveedor, al momento de la suscripción, se encontraba impedido para contratar con el Estado según el Artículo 30 de la Ley. ¿Qué acción puede tomar la autoridad de la gestión administrativa de la entidad?

- a) Resolver el contrato por incumplimiento del proveedor.
- b) Solicitar al proveedor que subsane el impedimento y continuar con el contrato.

c) Declarar la nulidad del contrato.

- d) Aplicar una penalidad al proveedor y permitir la continuación del contrato.

34. Un contrato puede ser resuelto por cualquiera de las partes si ocurre un _____ o fuerza mayor que imposibilite su continuación.

- a) cambio normativo menor

b) caso fortuito

- c) desacuerdo en el precio
- d) retraso justificado

35. Si un contrato es resuelto por causa imputable al contratista, ¿qué acción puede tomar la entidad respecto a las garantías otorgadas por este?

a) Ejecutar las garantías.

- b) Devolver inmediatamente las garantías al contratista.
- c) Mantener las garantías en custodia hasta un nuevo proceso.
- d) Solicitar al contratista que incremente el monto de las garantías.

36. Cuando la resolución del contrato se produce por causa imputable a una de las partes, ¿qué corresponde adicionalmente a la parte que incumple?

- a) Solicitar una nueva oportunidad para cumplir el contrato.

b) Resarcir los daños y perjuicios acreditados a la parte afectada.

- c) Pagar una multa automática equivalente al 10% del contrato.
- d) Iniciar un proceso de conciliación obligatoriamente.

37. Una entidad declara la nulidad de un contrato de obra por haberse suscrito con un proveedor impedido. La obra ya había iniciado su ejecución. ¿Qué procedimiento debe seguirse inmediatamente después de la declaración de nulidad, según el Reglamento, si la nulidad es por causa no atribuible al contratista (por ejemplo, el impedimento no fue detectado por la entidad oportunamente)?

a) La entidad debe pagar al contratista el íntegro del monto contractual pendiente.

b) Se debe realizar la constatación física de la obra y el inventario correspondiente.

c) El contratista debe demoler lo avanzado y la entidad convocar un nuevo proceso.

d) Se suspende el contrato y se espera la decisión del Tribunal de Contrataciones.

38. En caso de corrupción de funcionarios o servidores relacionada con un contrato, y este es resuelto por dicha causal, _____ el pago de resarcimiento por daños y perjuicios al contratista, aun cuando este último no lo haya propiciado.

a) corresponde siempre

b) no corresponde

c) corresponde parcialmente

d) se suspende

39. Antes de declarar la nulidad de oficio de un contrato, ¿qué acción debe realizar la entidad contratante respecto al contratista?

a) Solicitar la aprobación previa del OECE.

b) Publicar la intención de nulidad en la Pladicop.

c) Ejecutar inmediatamente la garantía de fiel cumplimiento.

d) Correr traslado al contratista para que se pronuncie.

40. Aun cuando se verifique la configuración de un vicio de nulidad del contrato, ¿qué facultad excepcional tiene la autoridad de la gestión administrativa?

a) Modificar la causal de nulidad para evitar la resolución.

b) Autorizar la continuación de la ejecución del contrato, previos informes técnico y legal favorables que sustenten la necesidad basada en un análisis costo-beneficio.

c) Imponer una multa al contratista en lugar de declarar la nulidad.

d) Solicitar al Tribunal de Contrataciones que convalide el contrato.

41. Una entidad está evaluando resolver un contrato de servicios por incumplimiento del contratista. El área usuaria ha emitido un informe detallando las faltas. Antes de notificar la resolución, ¿qué procedimiento debe seguir la entidad si el incumplimiento no es uno de los que permite la resolución sin apercibimiento previo?

a) Notificar directamente la resolución del contrato al contratista.

b) Solicitar al contratista una propuesta de subsanación en un plazo no menor al 10% del plazo del contrato o entregable.

c) Requerir al contratista que ejecute la prestación materia de incumplimiento, bajo apercibimiento de resolver el contrato, otorgando un plazo razonable.

d) Elevar el caso al Tribunal de Contrataciones para que determine si procede la resolución.

42. El instrumento que dispone la declaración de nulidad del contrato debe determinar, en caso corresponda, el inicio del _____.

- a) nuevo procedimiento de selección
- b) pago de indemnizaciones
- c) proceso de conciliación

d) deslinde de responsabilidades

43. ¿Cuál es una de las causales para la resolución del contrato que puede configurarse como una condición de terminación anticipada establecida en el propio contrato?

- a) El mutuo acuerdo entre las partes.
- b) La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor.
- c) El incumplimiento de la cláusula anticorrupción.

d) La configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación.

44. ¿En qué tipo de contratos se puede incluir una cláusula de resolución por terminación anticipada cuando el resultado de un componente o hito impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, sin que sea atribuible a alguna de las partes?

- a) Solo en contratos de obra bajo el sistema de suma alzada.

b) En contratos que comprendan más de un componente o hito.

- c) Únicamente en contratos de suministro de bienes.
- d) En todos los contratos, independientemente de su estructura.

45. Una entidad contrata la ejecución de una obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción. El contrato incluye una cláusula de terminación anticipada por pérdida de viabilidad sobreviniente si durante la fase de diseño se verifica que el proyecto ya no cumple las condiciones que sustentaron su viabilidad. Durante el diseño, se determina que, por factores externos insuperables, el proyecto ya no es viable. ¿Qué consecuencia tiene esta situación para el contrato?

- a) El contratista debe continuar con la ejecución de la obra asumiendo los riesgos.
- b) La entidad debe modificar el contrato para ajustar el diseño a la nueva realidad.

c) Se configura la causal de terminación anticipada y la entidad puede resolver el contrato, pagando al contratista por los hitos o componentes ejecutados.

- d) El contrato se suspende hasta que la entidad encuentre una solución a la pérdida de viabilidad.

46. En los contratos de obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, si el presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista supera el _____ del monto considerado en el contrato original para el componente de ejecución de obra, y la entidad no cuenta con los recursos, se puede configurar una condición de terminación anticipada.

- a) 25%
- b) 30%
- c) 40%

d) 50%

47. Tras declarar la nulidad de un contrato de obra (que derivó de una Licitación Pública) por haberse suscrito con un proveedor impedido y haber realizado la constatación física e inventario de la obra parcialmente ejecutada, ¿qué mecanismo principal contempla la Ley para que la entidad pueda continuar con la ejecución de las prestaciones pendientes?

a) Convocar obligatoriamente una nueva Licitación Pública para el saldo de obra, utilizando el inventario como base.

b) Contratar directamente la ejecución del saldo de obra, ajustando el requerimiento y seleccionando un nuevo proveedor.

c) Solicitar al contratista original, cuyo contrato fue anulado, que subsane su impedimento y continúe con la obra bajo un nuevo acuerdo.

d) Esperar la resolución de cualquier procedimiento sancionador contra el proveedor impedido antes de tomar cualquier acción sobre el saldo de obra.

48. El contrato puede contener una cláusula de resolución por terminación anticipada cuando comprenda más de un componente o hito y el resultado de alguno de estos _____ la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes.

a) garantice

b) acelere

c) impida o haga innecesaria

d) modifique ligeramente

49. Una entidad contrata un servicio de investigación y desarrollo (I+D) mediante una Asociación para la Innovación (API). El contrato establece hitos de avance y resultados mínimos para cada uno. Al finalizar el segundo hito, el área usuaria evalúa que los resultados obtenidos por el contratista no alcanzan los mínimos esperados y decide no continuar con el siguiente hito. El contrato prevé esta situación como una causal de terminación anticipada. ¿Qué consecuencia tiene esta decisión para el contratista?

a) El contratista debe devolver todos los pagos recibidos y pagar una penalidad.

b) El contrato se resuelve y la entidad debe pagar al contratista una indemnización por lucro cesante.

c) El contrato se resuelve por terminación anticipada y corresponde el pago al contratista por el o los hitos alcanzados que tengan conformidad, sin indemnización.

d) El contratista está obligado a repetir el segundo hito sin costo adicional hasta alcanzar los resultados esperados.

50. En los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, si las modificaciones que inciden en el monto contractual superan el _____ del valor del presupuesto de obra consignado en el expediente técnico aprobado (o del monto del contrato de obra), se configura la condición de terminación anticipada que ocasiona la resolución del contrato.

a) 25%

b) 30%

c) 40%

d) 50%

51. En el caso de la adquisición de bienes, ¿según qué normativa se rige la recepción de los bienes adquiridos por la entidad?

a) Exclusivamente por lo establecido en el contrato.

b) Por la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento.

c) Por las directivas internas del área usuaria.

d) Por las indicaciones del proveedor.

52. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la _____ del área usuaria.

a) aceptación de la factura

b) conformidad

c) aprobación del pago

d) liquidación del contrato

53. Una entidad contrata el suministro periódico de alimentos. El contrato establece entregas mensuales. Al recibir la primera entrega en el almacén de la entidad, el personal de almacén firma una guía de remisión. ¿Este acto de firma de la guía de remisión por el personal de almacén implica automáticamente la conformidad del área usuaria sobre los bienes entregados?

a) Sí, la firma de la guía por el almacén equivale a la conformidad del área usuaria.

b) No, la recepción en almacén es un acto distinto a la conformidad, la cual debe ser emitida por el área usuaria tras verificar el cumplimiento de las especificaciones.

c) Sí, pero solo si el jefe de almacén es también el responsable del área usuaria.

d) No, la conformidad solo se otorga después de que el proveedor emita la factura correspondiente.

54. ¿Qué actor es el responsable principal de brindar la conformidad de la prestación en un contrato de bienes o servicios?

a) La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC).

b) La Oficina de Control Interno.

c) El Titular de la Entidad.

d) El área usuaria.

55. ¿Cuál es el plazo máximo general para que el área usuaria emita la conformidad de un servicio, una vez recibido el entregable, salvo que se requieran pruebas o se trate de consultorías?

a) Tres días hábiles.

b) Cinco días calendario.

c) Siete días.

d) Diez días hábiles.

56. Una entidad contrata una consultoría especializada. El consultor entrega el informe final. El área usuaria considera que necesita realizar un análisis exhaustivo y pruebas de validación de los resultados del informe antes de emitir la conformidad. ¿Cuál es el plazo máximo que tiene el área usuaria para emitir la conformidad en este caso?

- a) Siete días, ya que es el plazo general para servicios.
- b) Diez días hábiles, por la complejidad de la revisión.

c) Veinte días.

- d) No hay plazo máximo, depende de la complejidad de las pruebas.

57. Si la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) comunica observaciones al contratista sobre un entregable, ¿qué debe indicar claramente en dicha comunicación?

a) El sentido de las observaciones.

- b) La penalidad que se aplicará si no subsana.
- c) La posibilidad de resolver el contrato.
- d) El nombre del funcionario que realizó las observaciones.

58. Cuando la entidad comunica observaciones al contratista, le otorga un plazo para subsanar que no debe ser mayor del _____ del plazo del entregable correspondiente.

- a) 10%
- b) 20%

c) 30%

- d) 50%

59. Un contratista entrega un bien. El área usuaria observa deficiencias y la DEC se lo comunica, otorgándole un plazo de 5 días para subsanar. El contratista subsana las observaciones dentro de esos 5 días. ¿Corresponde aplicar penalidades por mora al contratista por el tiempo utilizado en la subsanación?

- a) Sí, siempre se aplican penalidades por cualquier retraso, incluyendo la subsanación.

b) No, si las observaciones son subsanadas dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

- c) Sí, pero solo si las observaciones fueron por defectos mayores.
- d) Depende de si el contrato original preveía penalidades por subsanación.

60. ¿Cuál de las siguientes acciones por parte de la entidad contratante durante la ejecución contractual podría generar una controversia con el contratista?

- a) Realizar el pago de la contraprestación dentro del plazo establecido en el contrato.

b) Demorar injustificadamente la emisión de la conformidad de una prestación correctamente ejecutada.

- c) Solicitar al contratista la subsanación de observaciones válidas dentro del plazo contractual.
- d) Aprobar una ampliación de plazo solicitada y sustentada por el contratista.

61. Si un contratista incumple injustificadamente con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, y la entidad le aplica la penalidad por mora correspondiente, ¿podría este incumplimiento del contratista ser una situación que genere una controversia?

- a) No, la aplicación de penalidades resuelve automáticamente cualquier disputa.
- b) No, el incumplimiento del contratista solo da lugar a la resolución del contrato, no a controversias.
- c) Solo si la penalidad aplicada supera el 10% del monto del contrato.

d) Sí, el contratista podría discrepar con la configuración del retraso o la imputabilidad del mismo, dando lugar a una controversia.

62. Durante la ejecución de un contrato de obra, la entidad no cumple con absolver una consulta formulada por el contratista a través del cuaderno de incidencias dentro del plazo establecido en el Reglamento. Esta omisión de la entidad impacta la ruta crítica del programa de ejecución. ¿Qué tipo de controversia podría surgir directamente de este incumplimiento de procedimiento por parte de la entidad?

a) Una controversia relacionada con la solicitud de ampliación de plazo y el reconocimiento de mayores gastos generales por parte del contratista.

- b) Una controversia sobre la calidad de los materiales utilizados por el contratista.
- c) Una controversia sobre la validez de la garantía de fiel cumplimiento presentada por el contratista.
- d) Una controversia sobre la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales no vinculadas a la consulta.

63. La falta de pago de _____ valorizaciones consecutivas por parte de la entidad en un contrato de obra, puede ocasionar la suspensión del plazo de ejecución contractual por parte del contratista, lo cual podría derivar en una controversia si no se llega a un acuerdo sobre los costos asociados.

- a) una
- b) dos**
- c) tres
- d) cuatro

64. ¿Cuál es el propósito principal de la gestión de riesgos durante la ejecución contractual?

- a) Eliminar toda posibilidad de que ocurran eventos imprevistos.
- b) Transferir automáticamente todos los riesgos identificados al contratista.

c) Identificar, analizar, valorar, gestionar, controlar y monitorear los riesgos para tomar decisiones informadas y mitigar impactos negativos.

- d) Asegurar que el contrato se ejecute exactamente como fue planificado, sin ninguna desviación.

65. Si un riesgo identificado en la matriz de gestión de riesgos se materializa durante la ejecución contractual y no fue adecuadamente asignado o su plan de mitigación resulta insuficiente, ¿qué podría generar esta situación?

- a) La renegociación automática de todo el contrato.
- b) La aplicación de penalidades al responsable de la matriz de riesgos.

c) Una controversia entre las partes sobre la responsabilidad y los costos asociados al impacto del riesgo.

- d) La suspensión inmediata del contrato por parte del OECE.

66. En un contrato de obra, la matriz de gestión de riesgos asignó a la entidad la responsabilidad de obtener un permiso ambiental específico antes de iniciar una fase crítica de la obra. La entidad demora excesivamente en obtener dicho permiso, paralizando el avance del contratista. El contratista alega que esta demora, producto de la materialización de un riesgo mal gestionado por la entidad, le ha generado mayores costos y una afectación a su ruta crítica. ¿Qué tipo de controversia es más probable que surja y sobre qué fundamentos?

- a) Controversia por vicios ocultos en el expediente técnico, reclamando la nulidad del contrato.
- b) Controversia por la calidad de los materiales, solicitando su reemplazo.
- c) Controversia por la aplicación de penalidades por parte de la entidad al contratista por el retraso.

d) Controversia por ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, debido al incumplimiento de la entidad en la gestión del riesgo asignado.

67. La gestión de riesgos en la contratación pública es un proceso _____ y abarca todas las etapas de la contratación pública, desde las actuaciones preparatorias hasta la ejecución contractual.

- a) estático
- b) opcional
- c) dinámico**

- d) exclusivo del contratista

68. ¿Cuál de los siguientes principios rectores de la contratación pública es fundamental al momento de interpretar las normas para resolver una controversia contractual?

- a) Principio de Innovación.
- b) Principio de Legalidad.**
- c) Principio de Vigencia Tecnológica.
- d) Principio de Gestión por Resultados.

69. En una controversia donde la entidad y el contratista tienen interpretaciones distintas sobre una cláusula contractual ambigua, ¿qué principio podría guiar al árbitro o conciliador para buscar una solución que preserve la finalidad del contrato?

a) Principio de Eficacia y Eficiencia, priorizando la interpretación que mejor permita el cumplimiento de los fines públicos del contrato.

b) Principio de Competencia, buscando la interpretación más ventajosa para la entidad.

c) Principio de Publicidad, asegurando que la interpretación sea conocida por todos.

d) Principio de Integridad, verificando la honestidad de las partes al proponer sus interpretaciones.

70. Un contratista solicita el reconocimiento de mayores gastos generales debido a una paralización de obra no imputable a él. La entidad se niega, argumentando una formalidad no esencial en la presentación de la solicitud. Al resolver la controversia, el árbitro considera que la formalidad omitida no afecta el fondo del derecho del contratista y que la paralización efectivamente ocurrió y generó costos. ¿Qué principio de la Ley de Contrataciones estaría aplicando el árbitro al priorizar el fondo sobre la formalidad no esencial?

a) Principio de Valor por Dinero.

b) Principio de Libertad de Concurrencia.

c) Principio de Eficacia y Eficiencia.

d) Principio de Sostenibilidad de las Contrataciones Públicas.

71. Según la Ley, los principios que rigen las contrataciones públicas sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la Ley y su reglamento, de _____ ante sus vacíos y como parámetros para la actuación de todos aquellos involucrados en el proceso de contratación.

a) derogación

b) modificación

c) integración

d) suspensión

72. ¿Cuál de los siguientes NO es un mecanismo de resolución de controversias surgidas durante la ejecución contractual?

a) Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD).

b) Conciliación.

c) Recurso de Apelación ante el Tribunal de Contrataciones.

d) Arbitraje.

73. ¿Qué tipo de controversias contractuales NO pueden ser sometidas a la junta de prevención y resolución de disputas, conciliación o arbitraje, según la Ley?

a) Controversias sobre ampliaciones de plazo contractual.

b) Pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido derivado de la falta de aprobación de adicionales por la Contraloría.

c) Discrepancias sobre la recepción y conformidad de la prestación.

d) Controversias sobre la liquidación del contrato de obra.

74. En un contrato de obra que supera los S/ 10 000 000,00, surge una controversia técnica sobre la calidad de una partida ejecutada. El contrato no menciona explícitamente la JPRD, pero sí incluye una cláusula arbitral estándar. ¿Qué mecanismo de solución de controversias debería agotarse primero antes de recurrir al arbitraje, considerando la obligatoriedad establecida en el Reglamento?

a) Trato directo entre las partes, y si no hay acuerdo, directamente al arbitraje.

b) La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), ya que su uso es obligatorio para obras de esa cuantía.

c) La Conciliación ante un centro acreditado, por ser un requisito previo al arbitraje en todos los casos.

d) Una consulta técnica al OECE para que dirima la controversia.

75. El inicio de un procedimiento de solución de controversias, como el arbitraje, por regla general, _____ las obligaciones contractuales de las partes, salvo disposición contraria de la entidad o del órgano jurisdiccional competente.

a) no suspende o paraliza

b) suspende automáticamente

c) modifica sustancialmente

d) anula inmediatamente

76. En un contrato de obra, se produce un retraso. El contratista alega que fue causado por la demora de la entidad en aprobar unos planos complementarios. La entidad, por su parte, sostiene que el retraso se debió a la falta de personal del contratista en otro frente de trabajo no relacionado con los planos. Al resolver la controversia sobre la procedencia de una ampliación de plazo y el pago de mayores gastos generales, ¿qué principio es crucial para que el árbitro determine correctamente la imputabilidad del retraso y, por ende, la responsabilidad de asumir las consecuencias económicas?

a) Principio de Equidad y Colaboración.

b) Principio de Causalidad.

c) Principio de Publicidad.

d) Principio de Integridad.

77. Una entidad contrató un servicio de desarrollo de una plataforma digital. Durante la ejecución, el contratista propone una modificación tecnológica no prevista originalmente, que no altera la finalidad pública pero sí mejora significativamente la eficiencia y seguridad de la plataforma, aunque implica un ligero ajuste en el cronograma y un costo adicional mínimo. La entidad se niega a la modificación argumentando que se debe cumplir estrictamente lo pactado. Si esto genera una controversia, ¿qué principio podría invocar el contratista (y ser considerado por el árbitro) para sustentar la conveniencia de la modificación propuesta, en el marco de la búsqueda de mejores soluciones para la entidad?

a) Principio de Legalidad.

b) Principio de Innovación.

c) Principio de Presunción de Veracidad.

d) Principio de Igualdad de Trato.

78. ¿Cuál es uno de los requisitos adicionales que debe presentar el proveedor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento de un contrato de obra, según el Reglamento?

a) Un cronograma detallado de subcontrataciones.

b) La Constancia de Capacidad Libre de Contratación (CCLC) de ejecutor de obra expedida por el RNP.

c) Un estudio de impacto ambiental actualizado.

d) La póliza de seguro CAR (Todo Riesgo Contratista) por el 100% del valor de la obra.

79. En un contrato de obra bajo el sistema de entrega de solo construcción, ¿qué acción debe realizar el contratista respecto al expediente técnico dentro de los doce días siguientes a la suscripción del contrato?

a) Solicitar su modificación integral para adaptarlo a sus métodos constructivos.

b) Obtener la aprobación del expediente técnico por parte del Colegio de Ingenieros del Perú.

c) Iniciar la ejecución de la obra sin necesidad de revisar el expediente, asumiendo que es correcto.

d) Presentar a la entidad y al supervisor un informe técnico de revisión del expediente técnico para detectar posibles deficiencias u omisiones.

80. Una entidad pública está por iniciar la ejecución de un contrato de obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción. ¿Cuál de las siguientes condiciones debe cumplir la entidad para que inicie el plazo de ejecución contractual del componente de ejecución de obra, una vez culminado el diseño?

a) Entregar al contratista el adelanto directo para el componente de diseño.

b) Notificar al contratista el expediente técnico de obra debidamente aprobado y cumplir con la identificación del supervisor y la entrega del adelanto directo para obra (si fue solicitado).

c) Obtener la licencia de construcción y entregar la totalidad del terreno libre de interferencias.

d) Suscribir un acta de inicio de obra con la participación del Colegio de Ingenieros y el OECE.

81. Desde el inicio de la ejecución de la obra en los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, se debe contar con un _____, de modo permanente y exclusivo, quien es un profesional colegiado y habilitado de ingeniería o arquitectura.

a) gerente de proyecto

b) coordinador de obra

c) residente de obra

d) especialista en costos

82. Una entidad pública y un contratista sometieron a arbitraje una controversia sobre el pago de valorizaciones, emitiéndose un laudo definitivo a favor del contratista. Meses después, la Oficina de Control Institucional (OCI) detecta que el contrato original se perfeccionó a pesar de que el proveedor se encontraba impedido para contratar con el Estado al momento de la suscripción, una causal de nulidad prevista en el Artículo 71.1(a) de la Ley General de Contrataciones Públicas. Esta causal de impedimento no fue advertida ni discutida durante el proceso arbitral. ¿Puede la autoridad de la gestión administrativa declarar la nulidad de dicho contrato?

a) No, el laudo arbitral es definitivo y ha saneado cualquier vicio contractual preexistente, incluyendo los impedimentos.

b) Sí, pero únicamente si el Titular de la Entidad autoriza expresamente la declaración de nulidad y se demuestra que el árbitro actuó con negligencia.

c) Sí, la autoridad de la gestión administrativa puede declarar la nulidad del contrato por la causal de proveedor impedido, ya que esta es una potestad de la entidad para vicios que afectan el orden público y no fue materia del arbitraje anterior.

d) Solo podría hacerlo el Poder Judicial a través de un proceso de revisión del contrato, previa anulación del laudo arbitral.

83. ¿Cuál de los siguientes documentos es un componente esencial que debe incluir un expediente técnico de obra?

a) El Plan Anual de Contrataciones de la entidad.

b) La memoria descriptiva, planos de ejecución de obra y especificaciones técnicas.

c) El contrato de consorcio del postor ganador.

d) El informe de evaluación de ofertas del comité de selección.

84. ¿En qué momento el área usuaria debe proporcionar retroalimentación a la Unidad Formuladora que viabilizó el proyecto, respecto a cambios de alcance, costos y plazos del expediente técnico?

a) Antes de la elaboración del expediente técnico.

b) Durante la ejecución de la obra.

c) Terminada la elaboración del expediente técnico.

d) Únicamente si el expediente técnico es observado por la Contraloría.

85. Una entidad contrata a un consultor para la elaboración de un expediente técnico de obra. El consultor presenta el entregable final. ¿Qué plazo máximo tiene el órgano a cargo de la aprobación del expediente técnico en la entidad para emitir la resolución correspondiente, una vez otorgada la conformidad al consultor?

a) Cinco días calendario.

b) Cinco días hábiles.

c) Diez días calendario.

d) Diez días hábiles.

86. El expediente técnico de la obra debe guardar coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la _____ o aprobación de las inversiones.

- a) rentabilidad
- b) viabilidad**
- c) popularidad
- d) urgencia

87. Si durante la elaboración de un expediente técnico derivado de un Concurso de Proyectos Arquitectónicos y Urbanísticos, el contratista identifica oportunidades de mejora con innovaciones no contempladas en los parámetros técnicos nacionales vigentes, ¿qué procedimiento debe seguir?

- a) Implementar las innovaciones directamente, asumiendo que mejoran el proyecto.
- b) Proponer a la entidad la aplicación de dichas innovaciones, y la entidad, de ser el caso, las comunica al Sector competente para su evaluación.**
- c) Descartar las innovaciones, ya que el expediente debe ceñirse estrictamente a los parámetros nacionales vigentes.
- d) Solicitar al OECE una autorización especial para aplicar las innovaciones propuestas.

88. ¿Quién es el responsable técnico de la obra por parte del contratista, presente de modo permanente y exclusivo en obras bajo sistemas de solo construcción y diseño y construcción?

- a) El Gerente de Proyecto del contratista.
- b) El Residente de Obra.**
- c) El Supervisor de Obra.
- d) El Coordinador de Contrato de la entidad.

89. ¿Cuál es una de las funciones principales del supervisor de obra en los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción?

- a) Aprobar las prestaciones adicionales de obra.
- b) Modificar el plazo contractual de la obra.
- c) Representar legalmente a la entidad contratante ante terceros.

d) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y del cumplimiento del contrato.

90. Durante la ejecución de una obra, el supervisor detecta que el contratista está utilizando materiales que no se ajustan a las especificaciones técnicas del contrato. ¿Qué atribución tiene el supervisor en esta situación, según las funciones detalladas en el Reglamento?

- a) Rechazar y ordenar el retiro de los materiales por mala calidad o por no ajustarse al contrato.**
- b) Aplicar directamente una penalidad económica al contratista.
- c) Ordenar la resolución inmediata del contrato de obra.
- d) Solicitar al OECE que intervenga y sancione al contratista.

91. Previo al inicio de la ejecución de un contrato de obra, la entidad contratante designa un _____, quien se encarga de gestionar uno o más contratos asignados, sin ser responsable de las opiniones técnicas de la supervisión.
- a) residente de obra
 - b) gerente de proyecto
 - c) coordinador**
 - d) inspector de obra
92. En el contexto de la aplicación de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, ¿quién es el profesional asignado por la entidad contratante para gestionar las actividades correspondientes de acuerdo con las facultades que el contrato suscrito establezca?
- a) El Coordinador de Obra
 - b) El Gerente de Proyecto**
 - c) El Residente de Obra
 - d) El Supervisor de Aseguramiento de Calidad
93. ¿Cuáles son los tipos de adelantos que pueden otorgarse en los contratos de obras?
- a) Directos y para equipamiento menor únicamente.
 - b) Para materiales e insumos, y para mano de obra.
 - c) Directos, para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario, y por avance.**
 - d) Solo adelantos directos, hasta un 30% del contrato.
94. En los contratos de consultoría de obras, ¿qué tipo de adelanto es el único que procede?
- a) Adelanto para materiales e insumos.
 - b) Adelanto por avance.
 - c) Adelanto directo.**
 - d) No proceden adelantos en consultoría de obras.
95. Una entidad contrata la ejecución de una obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción. ¿Qué tipos de adelantos podrían establecerse en las bases para el componente de ejecución de obra?
- a) Solo adelanto directo, hasta el 30% del monto del componente de ejecución de obra.
 - b) Adelanto directo (hasta 10%), adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario (hasta 20%), y adelanto por avance (hasta 10%), todos calculados sobre el monto de la obra aprobado en el expediente técnico.**
 - c) Únicamente adelanto para materiales e insumos, hasta el 50% del monto del componente de ejecución de obra.
 - d) No proceden adelantos para el componente de ejecución de obra en el sistema de diseño y construcción, solo para el diseño.

96. El adelanto directo que puede otorgarse en un contrato de obra bajo el sistema de entrega de solo construcción no debe exceder el _____ del monto del contrato original.

- a) 5%
- b) 10%**
- c) 15%
- d) 20%

97. ¿En qué tipo de contratos de bienes y servicios, además de obras, el Reglamento contempla explícitamente la posibilidad de otorgar adelantos directos, siempre que se sustente en la estrategia de contratación o por condiciones de mercado?

- a) En todos los contratos de bienes, sin excepción.
- b) Únicamente en contratos de servicios de limpieza y seguridad.
- c) En bienes de alta complejidad bajo llave en mano, servicio especializado de gestión de instalaciones, servicio de mantenimiento vial, y ASISTE.**
- d) Solo en contratos de servicios cuya ejecución supere los 12 meses.

98. ¿Qué debe entregar el contratista, como mínimo, al momento de solicitar un adelanto directo en un contrato de obra?

- a) El programa de ejecución de obra actualizado.
- b) La garantía por el adelanto y el comprobante de pago de dicha garantía.**
- c) Un informe detallado del uso que se le dará al adelanto.
- d) La factura correspondiente al monto del adelanto.

99. ¿Cómo se realiza generalmente la amortización del adelanto directo otorgado en un contrato de obra?

- a) Mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones del componente.**
- b) Mediante un único descuento en la liquidación final del contrato.
- c) A través de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
- d) El contratista devuelve el monto total del adelanto antes de la recepción de la obra.

100. En un contrato de obra, la entidad otorga un adelanto directo. Si durante la ejecución se producen diferencias en la amortización parcial de dicho adelanto en una valorización, ¿cómo se maneja esta situación según el Reglamento?

- a) La entidad debe resolver el contrato por incorrecta amortización.
- b) El contratista debe devolver inmediatamente la diferencia a la entidad.
- c) La diferencia se toma en cuenta al efectuar el siguiente pago al contratista o al momento de la liquidación del contrato.**
- d) Se debe solicitar una pericia contable para determinar la responsabilidad por la diferencia.

101. La garantía por adelantos directos debe tener un plazo mínimo de vigencia de _____, renovable hasta la amortización total, salvo que el plazo de ejecución contractual sea menor.

- a) un mes
- b) dos meses
- c) tres meses**
- d) seis meses

102. ¿En qué momento proceden las solicitudes de adelantos para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario en obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción?

- a) Desde la suscripción del contrato, antes del inicio del plazo de ejecución.
- b) Solo si el contratista no solicitó el adelanto directo.
- c) Únicamente después de alcanzar el 50% de avance físico de la obra.

d) Una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra, teniendo en consideración el Calendario de Adquisición de Materiales.

103. ¿En qué circunstancia el contratista puede solicitar la sustitución de su personal clave del plantel técnico en un contrato de obra?

- a) En cualquier momento y sin necesidad de justificación.
- b) Únicamente si el personal original renuncia voluntariamente.

c) Excepcionalmente y con el sustento debido, siempre que el reemplazante tenga un perfil igual o mayor.

- d) Solo si la entidad lo requiere por bajo rendimiento del personal original.

104. Si un contratista solicita la sustitución permanente del personal clave de su plantel técnico en una obra, ¿con qué anticipación debe presentar la solicitud a la entidad contratante antes de la fecha en que operaría la sustitución?

- a) Tres días hábiles.
- b) Cinco días hábiles.

c) Diez días hábiles.

- d) No hay plazo de anticipación, puede ser el mismo día.

105. Un contratista solicita por segunda vez la sustitución del mismo integrante de su plantel técnico clave en una obra. La entidad aprueba la sustitución. ¿Qué consecuencia adicional podría enfrentar el contratista en esta situación, asumiendo que la sustitución no se origina por caso fortuito, fuerza mayor o hecho no imputable al contratista?

- a) La entidad debe resolver el contrato de obra.
- b) No hay ninguna consecuencia adicional si la entidad aprueba la sustitución.
- c) El contratista debe presentar una garantía adicional por el nuevo personal.

d) La entidad debe aplicar una penalidad al contratista.

106. La sustitución _____ del personal clave del plantel técnico ocurre cuando la fecha de retorno del profesional original se encuentra dentro del plazo de ejecución y se debe al régimen laboral aplicable del integrante, no ocasionando penalidades.

- a) permanente
- b) excepcional
- c) temporal**
- d) no autorizada

107. ¿Cuál es el porcentaje máximo del monto del contrato original hasta el cual la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar prestaciones adicionales en obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, sin requerir autorización del Titular de la Entidad ni de la Contraloría?

- a) 10%
- b) 15%**
- c) 20%
- d) 25%

108. En obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, si se requiere una prestación adicional que supera el 15% pero no excede el 30% del monto originalmente contratado (restando deductivos vinculados), ¿quién está facultado para autorizar dicha prestación adicional?

- a) La autoridad de la gestión administrativa, con opinión favorable del supervisor.
- b) El Titular de la Entidad, siempre que cuente con los recursos necesarios.**
- c) El supervisor de obra, con cargo a regularización por la entidad.
- d) La Contraloría General de la República, previa solicitud de la entidad.

109. Una entidad necesita ejecutar una prestación adicional en una obra bajo el sistema de entrega de solo construcción. El costo de este adicional representa el 40% del monto del contrato original. ¿Qué procedimiento debe seguir la entidad para aprobar esta prestación adicional, según la Ley?

- a) La autoridad de la gestión administrativa lo aprueba directamente, informando luego a la Contraloría.
- b) El Titular de la Entidad lo aprueba, previa opinión favorable del área usuaria y de la supervisión.
- c) El Titular de la Entidad puede autorizarla, previa autorización de la Contraloría General de la República.**
- d) No es posible aprobar adicionales que superen el 30%, se debe resolver el contrato.

110. Las prestaciones adicionales en obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, en conjunto, no pueden superar el _____ del monto del contrato original; en caso contrario, se procede a la resolución del contrato.

- a) 25%
- b) 30%
- c) 40%
- d) 50%**

111. ¿Cuál es una de las causales por las cuales el contratista puede solicitar una ampliación de plazo en un contrato de obra?

a) Cuando el contratista decide utilizar una tecnología constructiva más lenta pero de mejor calidad.

b) Por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista que modifiquen la ruta crítica.

c) Cuando el contratista no cuenta con suficiente personal para cumplir el cronograma.

d) Si la entidad realiza los pagos de valorizaciones antes de la fecha pactada.

112. En un contrato de obra, si se aprueba una prestación adicional, ¿cuándo puede el contratista solicitar una ampliación de plazo por esta causal?

a) Automáticamente con la aprobación del adicional, sin necesidad de solicitud.

b) Solo si la ejecución de la prestación adicional afecta la ruta crítica del programa de ejecución vigente.

c) Únicamente si el costo del adicional supera el 5% del monto del contrato.

d) En cualquier momento, incluso después de haber ejecutado el adicional.

113. Un contratista de obra solicita una ampliación de plazo debido a una paralización generada por conflictos sociales en la zona, evento no atribuible a él. Presenta su solicitud al supervisor. Si el supervisor no emite su opinión técnica a la entidad dentro del plazo de cinco días hábiles, ¿cómo debe proceder la entidad para resolver la solicitud de ampliación de plazo?

a) Dar respuesta a la solicitud de ampliación de plazo sin el pronunciamiento del supervisor, sin perjuicio de aplicar penalidades a este último.

b) Otorgar al supervisor un plazo adicional de cinco días hábiles para que emita su opinión.

c) Denegar automáticamente la solicitud por falta de opinión del supervisor.

d) Devolver la solicitud al contratista para que la presente nuevamente cuando el supervisor esté disponible.

114. Cuando las ampliaciones de plazo en la ejecución de obras se sustentan en causales que no corresponden a un mismo periodo de tiempo, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve _____.

a) conjuntamente al final de la obra

b) previa autorización de la Contraloría

c) solo si superan los 15 días

d) independientemente

115. ¿Cuál es una condición para que las partes puedan acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual de una obra?

a) Que el contratista lo solicite debido a problemas financieros internos.

b) Que la entidad decida realizar una revisión completa del expediente técnico.

c) Que se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la interrupción de la ejecución.

d) Que el supervisor de obra recomiende la suspensión por conveniencia técnica.

116. Durante la suspensión del plazo de ejecución de una obra acordada por las partes, ¿qué tipo de actividades pueden realizarse?

- a) Ninguna actividad relacionada con el contrato, todo queda completamente paralizado.
- b) Solo actividades de mantenimiento menor del campamento de obra.

c) Trámites propios de la gestión del contrato, como aprobación de adicionales o valorizaciones pendientes, si es posible.

- d) Únicamente la ejecución de partidas críticas que no puedan esperar.

117. En un contrato de obra, la entidad no paga al contratista dos valorizaciones mensuales consecutivas. El contratista requiere el pago de al menos una, pero la entidad no cumple en el plazo otorgado. ¿Qué acción puede tomar el contratista y qué consecuencia económica tiene para la entidad si se produce la suspensión?

- a) Resolver el contrato inmediatamente; la entidad no tiene responsabilidad económica adicional.

b) Anotar en el cuaderno de incidencias la suspensión del plazo de ejecución; la entidad debe reconocer al contratista los costos directos y/o mayores gastos generales vinculados y acreditados.

- c) Continuar la obra bajo protesta y solicitar el pago de intereses moratorios únicamente.
- d) Solicitar la intervención económica de la obra por parte de la Contraloría.

118. Si se acuerda la suspensión del plazo de ejecución de una obra, y esta suspensión no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, sí pueden reconocerse aquellos que resulten necesarios para _____ la suspensión.

- a) acelerar
- b) evitar
- c) documentar

d) viabilizar

119. ¿En qué supuestos la entidad contratante puede intervenir económicamente una obra?

- a) Solo cuando el contratista lo solicite por problemas de flujo de caja.

b) En caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de estipulaciones contractuales que no permitan la terminación de los trabajos.

- c) Únicamente si el avance de obra es menor al 50% de lo programado.
- d) Cuando el supervisor de obra renuncia a su cargo.

120. ¿Cuál es la finalidad principal de la intervención económica de una obra por parte de la entidad?

- a) Sancionar económicamente al contratista por sus incumplimientos.
- b) Asumir la ejecución directa de la obra con personal de la entidad.

c) Culminar la ejecución de los trabajos sin llegar a resolver el contrato.

- d) Realizar una auditoría financiera completa al contrato de obra.

121. Una entidad decide intervenir económicamente una obra debido a graves incumplimientos del contratista que impedían su culminación. El contratista rechaza la intervención económica. ¿Cuál es la consecuencia directa de este rechazo por parte del contratista?

a) El contrato es resuelto por incumplimiento del contratista.

- b) La entidad debe iniciar un proceso de conciliación para convencer al contratista.
- c) El contratista debe proponer un nuevo cronograma acelerado de trabajos.
- d) Se suspende la intervención económica y se busca un nuevo supervisor.

122. La intervención económica de la obra no deja al contratista al margen de su participación contractual y sus obligaciones; sin embargo, pierde el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales o indemnización cuando la intervención sea consecuencia del _____.

a) caso fortuito

b) incumplimiento del contratista

- c) fuerza mayor
- d) acuerdo entre las partes

123. ¿Quién es el principal responsable de realizar el monitoreo y control para evaluar el desempeño de la obra en términos de alcance, costo y tiempo, según las funciones de la supervisión detalladas en el Reglamento?

a) El Residente de obra.

b) La Supervisión (supervisor o inspector).

- c) El Coordinador de obra de la entidad.
- d) El área usuaria de la entidad.

124. Si el supervisor de obra verifica que la valorización acumulada ejecutada es menor al 80% de la valorización acumulada programada, o existe atraso en la ruta crítica, ¿qué acción debe ordenar al contratista?

- a) La suspensión inmediata de los trabajos hasta regularizar el avance.
- b) La presentación de una nueva garantía de fiel cumplimiento.
- c) La reducción del monto del contrato en proporción al retraso.

d) La presentación de un nuevo programa de ejecución que contemple la aceleración de trabajos.

125. Un contratista presenta un nuevo programa de ejecución con aceleración de trabajos debido a un retraso injustificado. Posteriormente, el supervisor verifica que el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al 80% del monto acumulado programado de este nuevo calendario. ¿Qué consecuencia podría acarrear este segundo incumplimiento para el contratista?

- a) El contratista solo estaría sujeto a la aplicación de la penalidad por mora.
- b) El supervisor debe otorgar un nuevo plazo para presentar otro programa de aceleración.
- c) Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento.**
- d) La entidad debe aprobar automáticamente una ampliación de plazo para compensar el retraso.

126. El nuevo programa de ejecución que contempla la aceleración de trabajos, presentado por el contratista debido a un retraso, solo se toma en cuenta para el control de los avances físicos reprogramados y no para el análisis de afectación de la _____ con fines de trámite de ampliaciones de plazo.

- a) calidad de los materiales
- b) ruta crítica**
- c) estructura de costos
- d) asignación de personal

127. En un contrato de obra bajo el sistema de entrega de solo construcción, ¿con qué frecuencia general se realizan las valorizaciones, considerándose estas como pagos a cuenta?

- a) Semanalmente.
- b) Mensualmente.**
- c) Trimestralmente.
- d) Al finalizar cada hito constructivo importante.

128. En un contrato de obra, si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta de los metrados ejecutados con el contratista, ¿quién efectúa la valorización?

- a) El contratista la efectúa y la presenta directamente a la entidad.**
- b) La entidad contratante a través de su personal técnico.
- c) Se debe esperar a que el supervisor esté disponible, reprogramando la valorización.
- d) El coordinador de obra de la entidad asume la responsabilidad de la valorización.

129. Un contratista presenta su valorización mensual de obra al supervisor y a la entidad. El supervisor presenta su informe favorable a la entidad dentro del plazo. La entidad, sin embargo, demora 40 días calendario desde la presentación de la valorización por el contratista para efectuar el pago, sin que exista caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué consecuencia principal tiene esta demora en el pago por parte de la entidad?

- a) El contratista puede resolver el contrato inmediatamente.
- b) El contratista debe esperar el pago sin derecho a compensación por la demora.
- c) Se aplica una penalidad automática a la entidad, deducible de futuras valorizaciones.

d) La entidad debe reconocer al contratista los intereses legales correspondientes y repetir contra los responsables de la demora.

130. Una vez culminada la ejecución de la obra, ¿a quién solicita el contratista la recepción de la misma a través de una anotación en el cuaderno de incidencias?

- a) Al Titular de la Entidad.
- b) Al Coordinador de obra.

c) Al Supervisor de obra.

- d) Al Comité de Recepción directamente.

131. Si durante el proceso de recepción de obra, el comité de recepción designado por la entidad formula observaciones, ¿qué plazo máximo tiene el contratista para subsanarlas?

a) Un décimo del plazo de ejecución vigente de la obra o cuarenta días, el que resulte menor.

- b) Quince días calendario, prorrogables por una única vez.
- c) Treinta días hábiles, contados desde la notificación del pliego de observaciones.
- d) El plazo que el propio comité de recepción determine en el acta.

132. El comité de recepción de una obra, al verificar el levantamiento de observaciones previamente formuladas, constata que persisten algunas de ellas y, además, identifica nuevos vicios o defectos distintos a las observaciones originales. ¿Cómo debe proceder el comité?

- a) No suscribir el Acta de Recepción de Obra hasta que todos los vicios, originales y nuevos, sean subsanados.

b) Suscribir el Acta de Recepción de Obra, pero dejar constancia de los vicios nuevos para que la entidad solicite su subsanación al contratista como vicios ocultos.

- c) Formular un nuevo pliego de observaciones que incluya los defectos persistentes y los nuevos, otorgando un nuevo plazo de subsanación.
- d) Suscribir el Acta de Recepción de Obra sin observaciones y reportar los nuevos vicios directamente a la Contraloría.

133. ¿Cuál es el propósito principal de la liquidación de un contrato de obra?

- a) Determinar las penalidades finales a aplicar al contratista.
- b) Aprobar el expediente técnico de la obra.

c) Determinar el costo total del contrato y su saldo económico.

- d) Evaluar el desempeño del supervisor de obra.

134. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada en un plazo contado desde el día siguiente de otorgada la conformidad de la última prestación, de la recepción de la obra, o desde que la JPRD emite la última opinión vinculante sobre controversias hasta la recepción, o de consentida la _____ del contrato, según sea el caso.

- a) modificación
- b) suspensión
- c) resolución**
- d) ampliación

135. En un contrato de obra, el contratista presenta la liquidación a la entidad. La entidad, dentro del plazo establecido, formula observaciones a dicha liquidación. ¿Qué sucede si el contratista, habiendo recibido las observaciones, no las subsana dentro del plazo que se le otorga?

- a) La entidad debe elaborar su propia liquidación y notificarla al contratista.
- b) La liquidación se considera consentida o aprobada con las observaciones formuladas por la entidad.**
- c) Se debe iniciar automáticamente un proceso de conciliación para resolver las discrepancias.
- d) El contrato se considera resuelto por incumplimiento del contratista en el proceso de liquidación.

136. ¿En qué fase del proceso de contratación se debe evaluar y sustentar la utilización de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional, según el Reglamento?

- a) Durante la ejecución de la obra, si surgen complejidades.
- b) Solo si el OECE lo recomienda expresamente para el proyecto.
- c) Al momento de la liquidación del contrato, si hubo controversias.
- d) En la fase de actuaciones preparatorias, como parte de la estrategia de contratación.**

137. ¿Qué tipo de cláusulas deben incluir obligatoriamente los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, además de las propias del modelo elegido?

- a) Únicamente cláusulas referidas a la solución de controversias mediante arbitraje internacional.
- b) Las cláusulas obligatorias señaladas en el artículo 60 de la Ley (garantías, anticorrupción, solución de controversias, resolución por incumplimiento, gestión de riesgos).**
- c) Cláusulas que permitan la modificación unilateral del contrato por parte de la entidad sin límites.
- d) Cláusulas que exoneren al contratista de responsabilidad por vicios ocultos.

138. Una entidad utiliza un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional para una obra compleja. Durante la ejecución, se requieren modificaciones que inciden en el monto contractual, superando el 50% del valor del presupuesto de obra original. Según las condiciones que deben incluirse en estos contratos, ¿cuál es la consecuencia de superar este límite?

a) La entidad debe solicitar una autorización especial a la Contraloría General de la República para continuar.

b) Se configura la condición de terminación anticipada que ocasiona la resolución del contrato.

c) El contratista debe asumir el costo que exceda el 50% sin derecho a reclamo.

d) El contrato puede continuar, pero se debe renegociar la totalidad de las condiciones con el contratista.

139. ¿Cuál es una causal de nulidad en la etapa del procedimiento de selección?

a) El acto administrativo es emitido por un órgano competente y conforme a ley.

b) El acto administrativo prescinde de una formalidad no esencial del procedimiento.

c) El acto administrativo contraviene normas legales.

d) El acto administrativo se encuentra debidamente motivado y presenta vicios.

140. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto respecto a la subcontratación?

a) La subcontratación es aprobada por el área usuaria.

b) La subcontratación se puede realizar hasta por un máximo del 50% del monto del contrato original.

c) El contratista no es responsable por las prestaciones subcontratadas.

d) El subcontratista debe estar inscrito en el RNP y no estar impedido para contratar con el Estado.

141. Sobre las condiciones de inicio del plazo de ejecución, es correcto decir que:

a) La entidad contratante cuenta con un plazo máximo de doce días para cumplir con las condiciones del contratista.

b) De no cumplir el contratista puede solicitar resarcimiento de daños y perjuicios, debidamente acreditados, por el 5% del monto del contrato por día con un tope de 20%.

c) No se puede optar por la resolución del contrato.

d) Este procedimiento no es aplicable cuando la entidad contratante haya informado al contratista dentro del plazo para el inicio de la ejecución de la obra la necesidad de acordar diferir su inicio.

142. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a uno de los pilares del cambio en la nueva ley de contrataciones públicas?

a) Eliminación de todas las garantías financieras en los procesos de contratación.

b) Evaluación y elección del ganador de buena pro basada únicamente en el precio más bajo.

c) Fortalecimiento de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD).

d) Sustitución completa de los contratos nacionales por modelos informales no estandarizados.

143. La definición: “ejecución de una nueva obra en el mismo lugar de una existente que fue destruida o colapsada, usando o no parte de la estructura anterior.”, pertenece a:

a) Restauración

b) Reconstrucción

c) Ampliación

d) Remodelación

144. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe correctamente el procedimiento respecto a las Propuestas de Cambio de Ingeniería de Valor (PCIV)?

a) La supervisión tiene un plazo máximo de cinco días para pronunciarse sobre la propuesta y no puede remitirla al proyectista.

b) El proyectista puede pronunciarse sobre la PCIV incluso si han pasado más de dos años desde la conformidad del expediente técnico.

c) La supervisión debe pronunciarse sobre la PCIV en un plazo máximo de diez días y, si corresponde, remitirla al proyectista.

d) El proyectista tiene quince días hábiles para pronunciarse sobre la PCIV, sin importar las condiciones.

145. Una vez que se anota en el cuaderno de incidencias la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra, ¿cuál es la acción inmediata que debe realizar el inspector o supervisor en un plazo máximo de cinco (5) días?

a) Emitir la orden de ejecución de la prestación adicional.

b) Ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente la necesidad de la prestación adicional.

c) Elaborar el presupuesto detallado de la obra adicional.

d) Coordinar con el contratista la modificación del expediente técnico.

146. El plazo para pronunciarse sobre la liquidación en la ejecución de obra:

a) 15 días calendario

b) 20 días calendario

c) 30 días calendario

d) 50 días calendario

147. ¿Cuáles de las siguientes cláusulas son obligatorias en los contratos regulados por la Ley 32069?

a) Cláusula de confidencialidad y cláusula de penalidades.

b) Garantías, cláusula anticorrupción y antisoborno, solución de controversias.

c) Gestión de riesgos, cláusula de exclusividad y términos de pago.

d) Penalidades, prórroga automática y cláusula ambiental.

148. ¿En qué casos se permite la modificación de los contratos?

- a) Solo por decisión unilateral de la entidad contratante.
- b) Únicamente si el contratista presenta una solicitud justificada.
- c) Por acuerdo de las partes, disposición de la entidad contratante o solicitud del contratista, siempre que se respete el equilibrio económico financiero del contrato.**
- d) Solo cuando se presenten causas fortuitas o de fuerza mayor que impidan la ejecución del contrato.

149. ¿Cuáles de los siguientes documentos forman parte del Expediente Técnico de Obra?

- a) Carta de intención del contratista, informe financiero anual, garantía de fiel cumplimiento.
- b) Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, calendario de avance valorizado.**
- c) Reglamento interno de seguridad, manual de operación del proyecto, licencias municipales.
- d) Informe de inspección del supervisor, contrato de obra y cronograma de pagos mensuales.

150. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca del laudo arbitral?

- a) Si la Entidad desea anular el laudo, puede hacerlo sin necesidad de autorización previa.
- b) El laudo es apelable ante el Poder Judicial en todos los casos.
- c) Si el contratista solicita la anulación del laudo, debe presentar una fianza bancaria solidaria a favor de la Entidad.**
- d) El árbitro no puede ser recusado después de que el laudo haya sido anulado, incluso por vulneración del derecho de defensa.

FASE DE SELECCIÓN

1. ¿Cuál es el procedimiento de selección competitivo que se utiliza para la contratación de servicios?

a) Licitación Pública.

b) Concurso Público.

c) Comparación de Precios.

d) Subasta Inversa Electrónica.

2. ¿En qué supuesto una entidad contratante puede utilizar un procedimiento de selección no competitivo (contratación directa)?

a) Cuando se busca obtener el precio más bajo del mercado.

b) Ante una situación de emergencia debidamente declarada.

c) Para todas las contrataciones de bienes y servicios comunes.

d) Cuando el monto de la contratación es inferior a 8 UIT.

3. La Licitación Pública Abreviada para bienes se utiliza, entre otros supuestos, cuando se trata de la adquisición de bienes según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente, o cuando se trate de la adquisición de bienes ____.

a) altamente especializados

b) homologados

c) de uso restringido

d) importados

4. ¿Cuál es el objetivo principal de la etapa de "Consultas y Observaciones" en un procedimiento de selección competitivo como la Licitación Pública?

a) Permitir a los proveedores presentar sus ofertas económicas.

b) Permitir a los participantes solicitar aclaraciones o señalar incumplimientos a la normativa en las bases.

c) Evaluar la capacidad técnica de los postores.

d) Negociar los términos del contrato con los proveedores.

5. ¿Qué ocurre si en un procedimiento de selección competitivo no se recibe ninguna oferta válida?

a) Se adjudica la buena pro al único proveedor registrado.

b) El procedimiento de selección queda desierto.

c) Se cancela automáticamente el procedimiento.

d) Se procede a una contratación directa inmediata.

6. ¿Cuál es el procedimiento de selección que se utiliza para contratar bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica, donde los proveedores pujan y el ganador es quien oferta el menor precio?
- a) Comparación de Precios.
 - b) Licitación Pública.
 - c) Concurso Público.
 - d) Subasta Inversa Electrónica.**
7. ¿Cuál es el plazo mínimo, en días hábiles, entre la convocatoria y la presentación de ofertas en una Licitación Pública para obras (sin ser abreviada ni diferenciada)?
- a) Diez días hábiles.
 - b) Quince días hábiles.
 - c) Veintidós días hábiles.**
 - d) Treinta días hábiles.
8. En un procedimiento de selección no competitivo por la causal de "servicios personalísimos", ¿qué tipo de proveedor puede ser contratado según la Ley?
- a) Cualquier persona jurídica con experiencia.
 - b) Únicamente personas naturales.**
 - c) Empresas del Estado.
 - d) Organismos internacionales.
9. ¿Cuál es la principal diferencia entre una Licitación Pública para bienes y una Licitación Pública Abreviada para bienes, en términos de las condiciones para su uso?
- a) La Licitación Pública Abreviada siempre requiere precalificación, la Licitación Pública no.
 - b) La Licitación Pública se usa para cuantías mayores, mientras que la Abreviada se usa para cuantías menores según la Ley de Presupuesto, o para bienes homologados, entre otros.**
 - c) La Licitación Pública Abreviada no permite la etapa de consultas y observaciones, la Licitación Pública sí.
 - d) La Licitación Pública Abreviada solo puede ser evaluada por un Oficial de Compra, la Licitación Pública por un Comité.
10. En un Concurso Público para consultorías de obra con una cuantía mayor a S/ 2 000 000,00, la entidad puede optar por la modalidad diferenciada de Concurso Público con _____, donde se evalúan requisitos de calificación en una fase inicial.
- a) diálogo competitivo
 - b) negociación
 - c) precalificación**
 - d) subasta

11. ¿En qué tipo de procedimiento de selección la entidad contratante invita a un mínimo de tres proveedores a presentar ofertas, adjuntando las bases, y la buena pro se otorga al menor monto ofertado tras verificar requisitos de calificación?

a) Subasta Inversa Electrónica.

b) Licitación Pública Abreviada.

c) Comparación de Precios.

d) Concurso Público Abreviado.

12. ¿Cuál es una de las condiciones para que una entidad utilice la Licitación Pública con Diálogo Competitivo para la contratación de bienes?

a) Que los bienes sean comunes y cuenten con ficha técnica.

b) Que la entidad sustente en la estrategia de contratación que no está en condiciones de definir por sí misma el requerimiento idóneo, dada su alta complejidad técnica o la necesidad de soluciones innovadoras, y que se trate de bienes altamente sofisticados con una cuantía mayor a S/ 2 000 000,00.

c) Que la cuantía de la contratación sea inferior a 8 UIT.

d) Que se trate de la segunda convocatoria de una Licitación Pública declarada desierta.

13. Si una entidad necesita contratar servicios de publicidad estatal, ¿qué tipo de procedimiento de selección debe utilizar según la Ley?

a) Concurso Público.

b) Subasta Inversa Electrónica.

c) Licitación Pública.

d) Procedimiento de selección no competitivo (contratación directa)

14. ¿En qué etapa de un procedimiento de selección competitivo se realiza la integración de las bases, incorporando las modificaciones o precisiones formuladas como consecuencia de las consultas y observaciones?

a) En la convocatoria.

b) Después de la presentación de ofertas.

c) Después de la absolución de consultas y observaciones.

d) Al momento del otorgamiento de la buena pro.

15. ¿Cuál es la consecuencia si, en un procedimiento de selección competitivo, la entidad contratante o el Tribunal de Contrataciones del Estado no resuelven ni notifican sus resoluciones sobre un recurso de apelación dentro del plazo establecido?

a) El recurso se considera automáticamente fundado.

b) El procedimiento de selección se declara nulo de oficio.

c) Los interesados consideran denegados sus recursos (denegatoria ficta) y pueden interponer acción contencioso-administrativa.

d) Se debe convocar a una nueva audiencia pública para resolver el recurso.

16. Una entidad requiere contratar un servicio altamente especializado. En la estrategia de contratación, se determina que, debido a la complejidad y la necesidad de soluciones innovadoras, no se puede definir el requerimiento idóneo. Además, se busca que el proveedor no solo desarrolle la solución (I+D) sino que también la implemente. ¿Qué procedimiento de selección sería el más adecuado y qué característica principal tendría su desarrollo según el Reglamento?

a) Compra Pública Precomercial (CPP); se adjudica a uno o más proveedores para obtener prototipos, sin garantizar la contratación de la solución final.

b) Asociación para la Innovación (API); se selecciona y contrata el servicio de I+D con uno o más proveedores, y luego se contrata la solución innovadora resultante con uno de ellos.

c) Licitación Pública con Diálogo Competitivo; se define el requerimiento definitivo a través del diálogo y se adjudica la implementación.

d) Concurso Público con Precalificación; se seleccionan proveedores con capacidad y luego se evalúan sus propuestas técnicas y económicas para la solución.

17. Una entidad necesita contratar la elaboración del expediente técnico y la posterior ejecución de una obra urbana. En la estrategia de contratación, se ha determinado que el sistema de entrega más adecuado es el de "Diseño y Construcción". Según el Reglamento, ¿qué procedimiento de selección competitivo se utilizaría y cómo se evaluaría la oferta económica si la cuantía de la obra es de S/ 15 000 000,00?

a) Licitación Pública para obras; la oferta económica se evalúa sobre 100 puntos considerando el costo total (diseño y construcción).

b) Concurso Público para consultorías; la oferta económica del diseño es fija y se evalúa la propuesta técnica de la construcción.

c) Licitación Pública para obras; el costo de la ejecución de la obra es fijo al 100% de la cuantía de ese rubro, y se evalúa económicamente solo el costo del diseño.

d) Licitación Pública de obras con precalificación; la oferta económica se evalúa mediante un sistema de puntaje inversamente proporcional al monto total ofertado.

18. Una entidad requiere contratar un servicio de mantenimiento vial. En la estrategia de contratación, se ha optado por un Concurso Público para servicios de mantenimiento vial y se ha determinado que la cuantía de la contratación será punto de referencia para las ofertas. La entidad desea asegurar que las ofertas económicas no sean excesivamente bajas ni demasiado altas. ¿Qué método de evaluación de ofertas económicas podría establecer la entidad en las bases para lograr este objetivo?

a) Oferta económica fija al 100% de la cuantía de la contratación.

b) Oferta económica limitada, donde las ofertas deben encontrarse en un rango (ej. 95%-110%) de la cuantía.

c) Evaluación económica con lances sucesivos en línea.

d) Evaluación económica donde se otorga mayor puntaje al menor monto ofertado sin límites.

19. ¿En qué se diferencia fundamentalmente el desarrollo de un procedimiento de selección para una Compra Corporativa Facultativa de un procedimiento de selección estándar (ej. Licitación Pública individual), considerando la etapa de perfeccionamiento del contrato, según el Reglamento?

a) En la Compra Corporativa, la entidad encargada suscribe un único contrato con el proveedor en representación de todas las entidades participantes.

b) En la Compra Corporativa, cada entidad participante suscribe individualmente su contrato con el proveedor seleccionado, una vez que la entidad encargada les remite el expediente.

c) En la Compra Corporativa, no existe la etapa de perfeccionamiento del contrato, se emiten órdenes de compra directas.

d) En la Compra Corporativa, el perfeccionamiento del contrato se realiza obligatoriamente mediante un acuerdo marco gestionado por Perú Compras.

20. Una entidad necesita adquirir bienes de uso recurrente y decide utilizar un Acuerdo Marco (sin catálogo electrónico) debido a que no puede determinar con exactitud la oportunidad de entrega durante el periodo contractual. Según el Reglamento, ¿cuál es una característica distintiva del proceso de contratación mediante esta modalidad y qué ocurre en su primera etapa?

a) Se realiza una única etapa de adjudicación directa al proveedor con la mejor oferta histórica; en la primera etapa se define el presupuesto.

b) Se realiza en dos etapas: en la primera se seleccionan al menos seis proveedores (o tres con justificación) que conforman el acuerdo; en la segunda se adjudican los contratos.

c) Se realiza una subasta inversa electrónica entre todos los proveedores interesados; en la primera etapa se publican las fichas técnicas.

d) Se realiza una compra por encargo a Perú Compras; en la primera etapa Perú Compras consolida los requerimientos.

21. En el marco de una Compra Corporativa Facultativa, si una entidad participante desea desistirse del proceso después de la aprobación del expediente de contratación, ¿bajo qué supuestos puede hacerlo según el Reglamento?

a) Por cualquier motivo, siempre que lo comunique con anticipación a la entidad encargada.

b) Únicamente cuando desaparezca la necesidad o por recorte presupuestal derivado de norma expresa, previa aprobación del titular de la entidad.

c) Si considera que el proveedor seleccionado en la compra corporativa no cumple con sus expectativas técnicas.

d) Solo si la entidad encargada autoriza el desistimiento por razones de conveniencia.

22. Una entidad del sector salud, autorizada por el Ministerio de Salud, decide utilizar un Mecanismo Diferenciado de Adquisición (MDA) para contratar una tecnología sanitaria innovadora para el tratamiento de una enfermedad de alto costo. En la estrategia de contratación, se ha determinado que el MDA será de tipo "riesgo compartido basado en desempeño". ¿Cuál de las siguientes condiciones de pago es característica de este tipo de acuerdo?

- a) Un descuento sobre el precio ofertado, aplicado al inicio de la ejecución contractual.
- b) Precio fijo por paciente, independientemente del volumen requerido por cada uno.
- c) Entrega de las tecnologías sanitarias libre de costo hasta un tope establecido, y pago posterior si se excede dicho tope.

d) El pago por la prestación está condicionado total o parcialmente a la obtención de determinados resultados médicos preestablecidos en el acuerdo.

23. Una entidad pública, en el marco de su planificación para la gestión del riesgo de desastres, identifica la necesidad de asegurar la disponibilidad de alimentos ante una potencial emergencia. Decide utilizar un Acuerdo Marco (sin catálogo electrónico) y, dentro de este, un "contrato de contingencia" con modalidad de "pago por disponibilidad". Si al finalizar el plazo contractual inicial de tres años no se ha producido el evento que activa la ejecución del contrato, ¿qué opciones tiene la entidad, y qué consideración debe haberse previsto en la oferta del contratista si la entidad opta por ampliar el plazo contractual?

a) La entidad puede optar por suscribir una adenda para ampliar el plazo, recibir los bienes, o modificar el contrato para que los servicios se presten en prevención. Si amplía el plazo, la oferta del contratista debió incluir el costo de esta ampliación, que no excederá el 50% del monto original para bienes.

- b) La entidad debe resolver el contrato y convocar un nuevo proceso; no se prevén costos adicionales.
- c) La entidad está obligada a recibir los bienes; el contratista no puede ofertar costos por ampliación de plazo.
- d) La entidad debe activar la ejecución del contrato simulando la emergencia para liquidar los bienes; la oferta no contempla ampliaciones.

24. ¿Cuál es la primera etapa formal de un procedimiento de selección competitivo, después de la cual los proveedores pueden registrarse como participantes?

- a) Evaluación de ofertas.
- b) Integración de bases.
- c) Otorgamiento de la buena pro.

d) Convocatoria.

25. En una Licitación Pública para bienes (sin ser abreviada ni diferenciada), el plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas no puede ser menor de _____ días hábiles, según el Reglamento.

- a) diez
- b) quince
- c) veintidós**
- d) treinta

26. ¿En qué etapa de un procedimiento de selección competitivo se publican las bases integradas, que contienen las reglas definitivas del procedimiento tras la absolución de consultas y observaciones?

a) En la etapa de Convocatoria.

b) En la etapa de Registro de participantes.

c) En la etapa de Cuestionamientos a las bases, específicamente después de la absolución de consultas y observaciones.

d) En la etapa de Otorgamiento de la buena pro.

27. Si una entidad publica un "anuncio de contratación futura" con una anticipación no menor de cuarenta días calendario a la fecha de convocatoria para una Licitación Pública, ¿cómo puede afectar esto el plazo mínimo entre la convocatoria y la presentación de ofertas?

a) El plazo mínimo puede reducirse, pero no ser menor a diez días calendario.

b) El plazo mínimo se duplica.

c) El plazo mínimo se mantiene inalterable en veintidós días hábiles.

d) El plazo mínimo se reduce a cinco días hábiles.

28. En un procedimiento de selección competitivo que incluye la etapa de precalificación, ¿cuándo concluye el registro de participantes?

a) Antes del inicio de la presentación de ofertas definitivas.

b) Al momento del otorgamiento de la buena pro.

c) Después de la etapa de diálogo competitivo.

d) Antes del inicio de la etapa de precalificación.

29. En una Licitación Pública Abreviada para bienes, el plazo para que los participantes formulen consultas y/o observaciones a las bases es no menor de _____ días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria.

a) siete

b) cinco

c) tres

d) dos

30. El Ministerio de Salud está llevando a cabo una Licitación Pública para la adquisición de equipos médicos altamente sofisticados, utilizando la modalidad de "Licitación pública para bienes especializados" que incluye precalificación. Después de la etapa de consultas y observaciones, y la integración de bases, la entidad debe publicar los resultados de la precalificación. Si un proveedor desea apelar el otorgamiento de la buena pro, ¿a partir de qué momento se contabiliza el plazo para interponer el recurso, considerando las etapas de este procedimiento específico?

a) Desde la publicación de los resultados de la precalificación.

b) Desde la notificación de la integración de bases.

c) Desde la notificación del otorgamiento de la buena pro, después de la evaluación de ofertas técnicas y económicas de los precalificados.

d) Desde la convocatoria inicial del procedimiento.

31. Una Municipalidad Provincial convoca una Licitación Pública Abreviada para la adquisición de bienes homologados. Durante la etapa de consultas y observaciones, no se presenta ninguna. ¿Qué acción puede tomar la entidad respecto al cronograma y la integración de bases, y qué principio rector de la contratación pública se estaría optimizando?

a) Puede modificar el cronograma de las demás etapas e integrar las bases al día siguiente de concluido el plazo de consultas, siempre que se cumplan los plazos mínimos; optimizando el principio de Eficacia y Eficiencia.

b) Debe esperar el plazo original para integrar las bases; optimizando el principio de Legalidad.

c) Debe declarar desierto el procedimiento por falta de interés; optimizando el principio de Competencia.

d) Debe extender el plazo de consultas para fomentar la participación; optimizando el principio de Libertad de Concurrencia.

32. En un procedimiento de selección que contempla la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones al OECE, ¿cuál es el plazo máximo que tiene el OECE para notificar su pronunciamiento con la integración definitiva de bases, y qué sucede si el OECE solicita información adicional a la entidad contratante?

a) Diez días hábiles desde el registro de la elevación; el plazo no se prorroga por solicitud de información.

b) Quince días hábiles desde el registro de la elevación; el plazo se prorroga automáticamente por cinco días hábiles si se solicita información.

c) Diez días hábiles desde el registro de la elevación o desde recibida la información solicitada; el plazo para notificar el pronunciamiento se contabiliza desde el último de estos eventos.

d) Siete días hábiles desde el registro de la elevación; el OECE no puede solicitar información adicional en esta etapa.

33. Una semejanza entre la Licitación Pública para obras y el Concurso Público para servicios es que ambos son:

a) Procedimientos de selección no competitivos.

b) Procedimientos exclusivos para contratos menores.

c) Modalidades de contratación directa.

d) Procedimientos de selección competitivos.

34. Una diferencia fundamental en el objeto de contratación entre una Licitación Pública y un Concurso Público es que la Licitación Pública se utiliza para _____, mientras que el Concurso Público se utiliza para _____.

a) servicios / bienes y obras

b) bienes y obras / servicios

c) solo obras / solo servicios

d) solo bienes / solo consultorías

35. ¿Cuál de las siguientes etapas es común a la mayoría de los procedimientos de selección competitivos, como la Licitación Pública y el Concurso Público (en sus versiones no abreviadas ni diferenciadas con omisión de etapas)?

a) Diálogo competitivo.

b) Lances en línea.

c) Consultas, observaciones e integración de bases.

d) Negociación directa con todos los postores.

36. ¿Cuál es una diferencia clave en la evaluación de ofertas entre una Subasta Inversa Electrónica y una Licitación Pública para bienes (modalidad estándar)?

a) En la Subasta Inversa Electrónica no hay evaluación técnica, solo puja de precios; en la Licitación Pública se evalúan aspectos técnicos y económicos.

b) En la Subasta Inversa Electrónica se evalúan múltiples factores técnicos; en la Licitación Pública solo el precio.

c) Ambos procedimientos tienen exactamente las mismas etapas de evaluación de ofertas.

d) La Subasta Inversa Electrónica siempre incluye precalificación; la Licitación Pública no.

37. Una diferencia entre un procedimiento de selección competitivo con precalificación (ej. Licitación Pública de obras con precalificación) y uno sin precalificación (ej. Licitación Pública de obras estándar) es que:

a) En el procedimiento con precalificación, las ofertas se presentan en una sola fase; en el sin precalificación, en dos fases.

b) En el procedimiento con precalificación, hay una fase inicial para evaluar requisitos de calificación antes de la presentación de ofertas definitivas; en el sin precalificación, todo se evalúa en una sola fase de ofertas.

c) Los procedimientos con precalificación no tienen etapa de consultas y observaciones; los sin precalificación sí.

d) La precalificación solo aplica a la contratación de servicios; no a obras.

38. Una semejanza entre la Licitación Pública con Diálogo Competitivo y la Asociación para la Innovación (API) es que ambas modalidades incluyen una etapa de _____ con los postores precalificados para desarrollar o definir la solución.

a) subasta inversa

b) negociación de precios

c) diálogo competitivo

d) comparación de precios

39. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones requiere contratar un servicio de consultoría altamente especializado para el diseño de una nueva infraestructura portuaria, con una cuantía de S/ 3 000 000,00. La entidad considera que es crucial asegurar la capacidad y experiencia de los postores desde el inicio. ¿Qué procedimiento de selección y modalidad sería más apropiado, y qué etapa distintiva tendría este procedimiento en comparación con un Concurso Público estándar para consultorías?

a) Concurso Público Abreviado; se omitiría la etapa de consultas y observaciones.

b) Concurso Público con Precalificación; tendría una fase inicial de evaluación de requisitos de calificación antes de la presentación de ofertas definitivas.

c) Concurso Público con Diálogo Competitivo; se definiría el requerimiento a través del diálogo con los postores.

d) Comparación de Precios; se invitaría a un mínimo de tres consultoras.

40. Analizando las etapas de los procedimientos de selección, ¿cuál es una diferencia fundamental en el desarrollo de la fase de "Evaluación de ofertas" entre una Licitación Pública para obras con sistema de entrega "Solo Construcción" donde la oferta económica es fija al 100% de la cuantía, y una Licitación Pública para bienes donde la oferta económica es un factor de evaluación?

a) En la obra con oferta fija, no hay evaluación técnica, solo se verifica el cumplimiento del precio; en bienes, se evalúan factores técnicos y el precio.

b) En ambos casos, la evaluación económica es posterior a la técnica, pero en obras con oferta fija no se asigna puntaje al precio.

c) En la obra con oferta fija, la evaluación económica consiste en lances; se
en bienes, asigna puntaje inversamente proporcional al precio.

d) En la obra con oferta fija, solo se realiza la evaluación técnica sobre cien puntos; en bienes, la evaluación económica se realiza simultáneamente con la técnica y es un factor más.

41. El Seguro Social de Salud (ESSALUD) necesita contratar tecnologías sanitarias para el diagnóstico de enfermedades raras. Se ha decidido utilizar un Mecanismo Diferenciado de Adquisición (MDA) y, en la fase de selección, se invitará a los titulares del registro sanitario. ¿Qué etapa es crucial en este procedimiento de selección específico, según el Reglamento, para definir los términos del acuerdo y seleccionar al proveedor final, y cómo se diferencia de la etapa de "Consultas y Observaciones" de una Licitación Pública estándar?

a) Etapa de "Diálogo Competitivo", donde se define el requerimiento; se diferencia porque en la Licitación estándar solo se aclaran las bases.

b) Etapa de "Negociación", donde se pueden modificar condiciones del contrato y se selecciona al proveedor para presentar oferta definitiva; se diferencia porque en la Licitación estándar no hay negociación formal de este tipo.

c) Etapa de "Precalificación", donde se evalúa la capacidad del titular del registro sanitario; se diferencia porque en la Licitación estándar la precalificación es opcional.

d) Etapa de "Subasta Inversa", donde se puja por el precio de la tecnología; se diferencia porque en la Licitación estándar no hay pujas.

42. ¿Cuál es una condición para que una entidad utilice la modalidad de Compra por Encargo a un Organismo Internacional?

a) Que el monto de la contratación sea inferior a 8 UIT.

b) Que el organismo internacional tenga dentro de sus fines el desarrollo de actividades objeto del encargo y cuente con procedimientos formales.

c) Que la entidad no cuente con personal certificado por el OECE.

d) Que el bien o servicio se encuentre en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.

43. La modalidad de Acuerdo Marco (sin catálogo electrónico) puede ser utilizada por las entidades cuando el objeto de la contratación es requerido de manera constante pero no se puede determinar con exactitud la _____ de la entrega o prestación durante el periodo previsto.

a) calidad

b) cantidad

c) oportunidad

d) garantía

44. Qué tipo de entidades pueden contratar bajo la modalidad de Compra Pública de Innovación (CPI), según el Reglamento?

a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos, así como las universidades públicas.

b) Únicamente los Gobiernos Regionales y Locales.

c) Solo las empresas del Estado.

d) Todas las entidades contratantes sin excepción.

45. ¿Cuál es una condición para que una entidad encargue a Perú Compras u otra entidad contratante la realización de una Compra Centralizada?

a) Que la entidad encargante no tenga presupuesto asignado.

b) Por razones de importancia estratégica, complejidad o necesidad de especialización.

c) Que el monto de la contratación sea siempre superior a 500 UIT.

d) Que se trate exclusivamente de la adquisición de bienes comunes.

46. Para que una entidad utilice la modalidad de Compra por Encargo a un Organismo Internacional para la fase de actuaciones preparatorias, ¿qué debe acreditar la entidad contratante respecto a su propia capacidad?

a) Que cuenta con personal altamente especializado pero requiere apoyo logístico.

b) Que el objeto contractual es de baja complejidad pero no tiene tiempo para realizarlo.

c) Que no se encuentra en condiciones de determinar el requerimiento debido a su complejidad y su falta de capacidad técnica, y que el objeto no se relaciona con su expertise central.

d) Que el organismo internacional ofrece un menor costo por las actuaciones preparatorias.

47. En una Compra Corporativa Obligatoria, la DGA aprueba la modalidad y establece los bienes y servicios a contratar, así como las entidades participantes. Perú Compras emite una directiva que regula los procedimientos y plazos, y las entidades omisas en remitir su requerimiento e información en la oportunidad requerida son _____ del proceso, bajo responsabilidad.

a) sancionadas por el TCP

b) incluidas automáticamente

c) excluidas

d) invitadas a una nueva convocatoria

48. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) identifica que varias entidades del Poder Ejecutivo requieren un software especializado de gestión presupuestal. El MEF considera que una compra centralizada sería beneficiosa por la complejidad y la necesidad de especialización. Según la Ley y el Reglamento, si el MEF actúa como entidad encargante y encarga a Perú Compras la totalidad del proceso hasta el pago, ¿qué acción presupuestal es fundamental para viabilizar esta compra centralizada y cómo se gestiona si la ejecución supera el año fiscal?

a) El MEF debe solicitar un crédito suplementario al Congreso; la ejecución multianual no está permitida en compras centralizadas.

b) El MEF realiza una transferencia de partidas a Perú Compras conforme a la Ley de Presupuesto; si la ejecución es multianual, Perú Compras incluye el monto estimado en su Programación Multianual Presupuestaria.

c) Perú Compras asume el costo con su propio presupuesto y luego factura al MEF; la ejecución debe completarse dentro del año fiscal.

d) El MEF y Perú Compras firman un convenio de cooperación sin transferencia de fondos; la ejecución multianual se gestiona con cargo al presupuesto del MEF.

49. Una entidad contratante, en el marco de la preparación para la respuesta ante un riesgo de desastre, decide utilizar un "contrato de contingencia" con modalidad de "pago por disponibilidad" para asegurar el suministro de alimentos. ¿Cuál es el plazo mínimo de este tipo de contrato y qué sucede si, al finalizar dicho plazo, el evento que activa la ejecución no se ha producido?

a) Plazo mínimo de un año; el contrato se resuelve automáticamente sin pago adicional.

b) No hay plazo mínimo; el contrato se mantiene vigente indefinidamente hasta la activación o resolución por la entidad.

c) Plazo mínimo de cinco años; la entidad debe pagar el 50% del valor de los bienes como compensación al proveedor.

d) Plazo mínimo de tres años; la entidad puede ampliar el plazo, recibir los bienes o modificar el contrato para uso en prevención, pudiendo reconocerse costos por ampliación si estaban previstos.

50. El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos del Ministerio de Salud (CENARES) requiere contratar una tecnología sanitaria innovadora para el tratamiento de una enfermedad oncológica. Se decide utilizar un Mecanismo Diferenciado de Adquisición (MD)
- a) Perú Compras aprueba el listado; la tecnología debe tener un costo inferior a 8 UIT.
 - b) El Ministerio de Salud aprueba el listado mediante resolución ministerial; la tecnología debe contar con Registro Sanitario vigente o condicionado y superar el umbral de alto costo determinado por el MINSA.**
 - c) El OECE aprueba el listado; la tecnología debe estar incluida en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales.
 - d) Cada entidad de salud (MINSA, ESSALUD, etc.) aprueba su propio listado; la tecnología debe ser de producción nacional.
51. ¿Cuál de los siguientes documentos emitidos por el OECE es de obligatorio cumplimiento para la entidad contratante, los participantes y postores de un procedimiento de selección, cuando se elevan cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones?
- a) Una opinión técnica sobre el requerimiento.
 - b) Un informe de supervisión del proceso.
 - c) El pronunciamiento que resuelve la elevación y realiza la integración definitiva de las bases.**
 - d) Una directiva sobre gestión de riesgos.
52. Si un evaluador tiene dudas sobre la interpretación de un artículo específico del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas durante un procedimiento de selección, ¿a qué entidad debe recurrir la entidad contratante para obtener una opinión que tenga carácter vinculante sobre dicha interpretación?
- a) Al Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP).
 - b) A la Central de Compras Públicas (Perú Compras).
 - c) Al Órgano de Control Institucional (OCI) de su entidad.
 - d) A la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del MEF.**
53. Un comité de selección, al evaluar las ofertas en una Licitación Pública, identifica una situación no prevista explícitamente en las bases ni en el Reglamento, pero que podría afectar la igualdad de trato entre los postores. Para tomar una decisión fundamentada y coherente con el sistema de contratación pública, además de la Ley y el Reglamento, ¿qué tipo de pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) debería considerar el comité como criterio interpretativo relevante, según la Ley?
- a) Únicamente las resoluciones sancionadoras emitidas por el TCP.
 - b) Las opiniones consultivas que el TCP emite a solicitud de las entidades.
 - c) Los precedentes de observancia obligatoria que el TCP emite mediante acuerdos adoptados en sala plena.**
 - d) Los informes de supervisión del OECE que hayan analizado casos similares.

54. ¿Cuál de los siguientes es un principio rector de la contratación pública que los evaluadores deben observar para promover el libre acceso y participación de proveedores, evitando exigencias innecesarias?

a) Principio de Integridad.

b) Principio de Libertad de Concurrencia.

c) Principio de Sostenibilidad.

d) Principio de Innovación.

55. Al evaluar las ofertas, los evaluadores deben asegurar que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública, considerando la calidad, sostenibilidad, costos y plazos, y no procurando únicamente el menor precio. Esto se alinea con el principio de

a) Eficacia y Eficiencia

b) Valor por Dinero

c) Transparencia

d) Igualdad de Trato

56. Un comité de selección está evaluando dos ofertas para un servicio complejo. La Oferta A tiene un precio ligeramente menor, pero la Oferta B demuestra una metodología superior y un equipo técnico con mayor experiencia específica, lo que sugiere una mayor probabilidad de cumplimiento exitoso y de alcanzar la finalidad pública de manera más efectiva. Si el comité, tras un análisis sustentado, decide otorgar la buena pro a la Oferta B a pesar de no ser la de menor precio, ¿qué principio y enfoque de la Ley General de Contrataciones Públicas estaría aplicando primordialmente, y qué debe priorizar?

a) Principio de Competencia y enfoque de Gestión por Resultados; priorizando la pluralidad de postores.

b) Principio de Publicidad y enfoque de Gobernanza; priorizando la transparencia del proceso.

c) Principio de Igualdad de Trato y enfoque de Integridad; priorizando la no discriminación entre ofertas.

d) Principio de Valor por Dinero y enfoque de Gestión de Riesgos; priorizando la efectividad de los resultados de las decisiones adoptadas.

57. ¿Cuándo se considera consentida la buena pro si en un procedimiento de selección se presentaron dos o más ofertas definitivas y no se interpusieron recursos de apelación?

a) El mismo día de la notificación del otorgamiento de la buena pro.

b) Al día siguiente de vencido el plazo para interponer recurso de apelación, sin que se haya ejercido ese derecho.

c) Cinco días hábiles después de la notificación del otorgamiento de la buena pro.

d) Cuando el proveedor ganador presenta todos los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

58. En un procedimiento de selección donde solo se presentó una única oferta válida, ¿en qué momento se produce el consentimiento del otorgamiento de la buena pro?

- a) Al día siguiente de vencido el plazo para interponer recurso de apelación.
- b) Cinco días hábiles después de la notificación del otorgamiento de la buena pro.

c) El mismo día de la notificación de su otorgamiento.

- d) Cuando el OECE emite un pronunciamiento favorable.

59. Una entidad otorga la buena pro en una Licitación Pública Abreviada para bienes. Se presentaron tres ofertas válidas. El plazo para apelar en este tipo de procedimiento es de cinco días hábiles. Si ninguno de los postores apela, ¿cuándo exactamente se publica el consentimiento de la buena pro en la Pladicop?

- a) El mismo día del otorgamiento de la buena pro.
- b) Al sexto día hábil contado desde la notificación del otorgamiento de la buena pro.

c) Al día siguiente de vencidos los cinco días hábiles para apelar.

- d) Diez días hábiles después del otorgamiento de la buena pro.

60. La buena pro queda administrativamente firme cuando, habiéndose interpuesto recurso de apelación, se publica en la Pladicop la resolución que _____ la buena pro.

- a) anula
- b) suspende
- c) observa

d) otorga y/o confirma

61. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe correctamente cuándo la buena pro adquiere la calidad de administrativamente firme?

- a) Cuando el postor ganador presenta la garantía de fiel cumplimiento.

b) Cuando se publica en la Pladicop que un recurso de apelación ha sido declarado improcedente, o cuando la resolución del recurso otorga/confirma la buena pro, o cuando opera la denegatoria ficta del recurso.

- c) Inmediatamente después de la evaluación de ofertas, antes de la notificación.
- d) Cuando el contrato se perfecciona con la firma de las partes.

62. En un Concurso Público para servicios, un postor interpone un recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP). El TCP, tras el debido proceso, emite una resolución declarando infundado el recurso y confirmando la buena pro al postor originalmente adjudicado. ¿A partir de qué momento la buena pro se considera administrativamente firme en este escenario?

a) Desde que se publica en la Pladicop la resolución del TCP que declara infundado el recurso y confirma la buena pro.

- b) Desde que el TCP admite a trámite el recurso de apelación.
- c) Desde que el postor adjudicado presenta los documentos para el contrato.
- d) Solo si el postor que apeló no interpone una acción contencioso-administrativa.

63. ¿Cuál es la consecuencia directa si el postor ganador de la buena pro no perfecciona el contrato por una causa que le es imputable?

a) Se le otorga un plazo adicional para subsanar.

b) Pierde automáticamente la buena pro.

c) Se le aplica una multa equivalente al 10% del valor del contrato.

d) La entidad debe iniciar un proceso de conciliación.

64. Si el postor ganador de la buena pro pierde automáticamente la adjudicación por no perfeccionar el contrato, ¿qué acción debe realizar la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC)?

a) Declarar desierto el procedimiento de selección inmediatamente.

b) Convocar a un nuevo procedimiento de selección.

c) Requerir al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación que presente los requisitos para perfeccionar el contrato.

d) Solicitar al postor ganador una justificación formal antes de tomar cualquier medida.

65. En una Licitación Pública, el postor "Alfa SAC" obtiene la buena pro. Dentro del plazo otorgado, "Alfa SAC" presenta la mayoría de los documentos para perfeccionar el contrato, pero omite la garantía de fiel cumplimiento, alegando dificultades financieras temporales. La entidad le otorga el plazo de subsanación, pero "Alfa SAC" no logra presentar la garantía.

¿Cuál es la consecuencia para "Alfa SAC" y qué debe hacer la entidad si el postor "Beta EIRL" ocupó el segundo lugar?

a) "Alfa SAC" es sancionado con inhabilitación, y la entidad debe declarar desierto el proceso.

b) "Alfa SAC" puede solicitar la retención del 10% en lugar de la garantía, y la entidad debe aceptarlo para no perder la buena pro.

c) La entidad debe otorgar un plazo adicional a "Alfa SAC" para presentar la garantía, considerando el principio de equidad.

d) "Alfa SAC" pierde automáticamente la buena pro; la entidad debe requerir a "Beta EIRL" que presente los requisitos para perfeccionar el contrato.

66. ¿Cuál de las siguientes es una situación que impide el perfeccionamiento del contrato?

a) Que el postor ganador solicite una ampliación de plazo para la entrega de los bienes.

b) Que la entidad contratante decida modificar el requerimiento después de la buena pro.

c) Que ocurra un recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección, debidamente acreditado.

d) Que el postor ganador presente una oferta económica ligeramente superior al valor estimado.

67. Si una entidad contratante se niega a perfeccionar el contrato con el postor ganador de la buena pro, alegando la desaparición de la necesidad, ¿qué implicación tiene esta decisión para futuras contrataciones del mismo objeto contractual durante el mismo ejercicio presupuestal?

- a) La entidad puede convocar inmediatamente un nuevo proceso para el mismo objeto.
- b) La entidad debe obtener autorización del OECE para volver a convocar.

c) Implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el mismo ejercicio presupuestal.

- d) La entidad debe compensar económicamente al postor ganador por la no suscripción.

68. Una entidad del Gobierno Nacional otorga la buena pro para la adquisición de vehículos. Antes de la firma del contrato, se emite una norma expresa que prohíbe la adquisición de vehículos nuevos para ese sector durante el presente año fiscal, como medida de austeridad. El postor ganador ya había incurrido en gastos para la preparación de los documentos contractuales. ¿Qué sucede con el perfeccionamiento del contrato y qué responsabilidad tiene la entidad frente al postor?

- a) El contrato debe perfeccionarse, ya que la buena pro fue otorgada antes de la norma; la entidad asume el riesgo.

- b) La entidad no puede negarse a contratar y debe buscar una excepción a la norma.

c) La entidad no puede perfeccionar el contrato debido a la disposición de norma expresa; la Ley y el Reglamento no establecen una compensación al postor en este supuesto específico de impedimento por norma.

- d) El contrato se suspende hasta el siguiente año fiscal; la entidad debe compensar al postor por los gastos incurridos.

69. La autoridad de la gestión administrativa de una entidad decide no perfeccionar un contrato con el postor ganador de la buena pro, argumentando razones de "conveniencia institucional" no contempladas explícitamente como causales de excepción en el Reglamento. El postor ganador había cumplido con presentar todos los requisitos en plazo. Según el Reglamento, ¿cuál es la principal consecuencia para los funcionarios involucrados en esta decisión?

- a) La entidad debe pagar al postor una indemnización equivalente al 10% del valor del contrato.

- b) El postor pierde automáticamente la buena pro y puede ser sancionado por el TCP.

c) Se genera responsabilidad funcional en la autoridad de la gestión administrativa y en el servidor facultado para suscribir el contrato.

- d) El procedimiento de selección se declara nulo y debe convocarse nuevamente.

70. ¿Qué información mínima debe contener el aviso de convocatoria que se publica en la Pladicop al iniciar la fase de selección?

- a) Solo el nombre de la entidad y el objeto de la contratación.

b) Identificación de la entidad, identificación del procedimiento y su objeto, cronograma, instrumentos internacionales aplicables y las bases.

- c) La lista de proveedores invitados y el presupuesto detallado.

- d) El acta de aprobación del expediente de contratación y la certificación presupuestal.

71. El otorgamiento de la buena pro, que declara al postor ganador del procedimiento de selección, se publica a través de la _____, según el Reglamento.

a) sede digital de la entidad

b) Pladicop

c) página web del OECE

d) Diario Oficial El Peruano

72. En un procedimiento de selección competitivo, si se presentan recursos de apelación, ¿cómo se informa de su interposición a las partes interesadas?

a) Mediante notificación personal a cada postor.

b) A través de su registro en la Pladicop por la entidad o el TCP, según corresponda.

c) Mediante un comunicado en la sede digital de la entidad contratante.

d) A través de una publicación en el portal del Poder Judicial.

73. Una entidad contratante, luego de la etapa de consultas y observaciones en una Licitación Pública, elabora el pliego de absolución y las bases integradas. ¿Dónde deben publicarse estos documentos para que los participantes accedan a las reglas definitivas del procedimiento?

a) Solo se entregan físicamente a los participantes que formularon consultas.

b) Se publican en la sede digital de la entidad y se envían por correo electrónico a los participantes.

c) Se publican en la Pladicop.

d) Se publican en el portal del OECE y en la sede digital de la entidad.

74. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) de una entidad es responsable de registrar en la Pladicop los actos y actuaciones de la fase de selección. Si la DEC omite registrar oportunamente en la Pladicop el consentimiento de la buena pro de un procedimiento con múltiples ofertas, ¿qué principio de la contratación pública se vería principalmente afectado y qué implicación tiene el registro en Pladicop para la notificación de este acto?

a) Principio de Integridad; la notificación se considera realizada con la comunicación física al ganador.

b) Principio de Publicidad y Transparencia; la notificación de los actos en Pladicop tiene la misma validez que la manual y se entiende efectuada el mismo día de su publicación.

c) Principio de Eficacia y Eficiencia; la notificación solo es válida si se complementa con un correo electrónico.

d) Principio de Igualdad de Trato; la omisión no afecta la validez del consentimiento si se comunica al ganador.

75. ¿Cuál es el efecto principal inmediato que genera la interposición de un recurso de apelación en un procedimiento de selección?

a) El procedimiento de selección continúa sin alteraciones.

b) El procedimiento de selección queda en suspenso hasta que sea resuelto.

c) Se anula automáticamente el otorgamiento de la buena pro.

d) Se debe iniciar un nuevo procedimiento de selección.

76. Si se interpone un recurso de apelación en un procedimiento de selección convocado según relación de ítems, ¿cuál es la consecuencia de esta interposición?

a) Se suspende únicamente el ítem impugnado, continuando el procedimiento para los demás ítems.

b) Se suspende la totalidad del procedimiento de selección, incluyendo todos los ítems.

c) Se anulan todos los actos del procedimiento y se debe convocar nuevamente todos los ítems.

d) El recurso solo afecta al ítem impugnado si la cuantía total del procedimiento es menor a 50 UIT.

77. Una entidad otorga la buena pro en una Licitación Pública. Un postor interpone un recurso de apelación. Mientras el recurso está en trámite y antes de que se emita la resolución, la entidad procede a perfeccionar el contrato con el postor ganador. Según la Ley, ¿cuál es la validez del contrato perfeccionado en esta situación?

a) El contrato es válido, pero su ejecución se suspende hasta la resolución del recurso.

b) El contrato es válido, ya que la interposición del recurso no afecta el perfeccionamiento.

c) La validez del contrato dependerá de si el recurso de apelación es declarado fundado o infundado.

d) El contrato es nulo, porque los actos posteriores a la interposición del recurso y antes de la resolución son nulos.

78. La interposición de una acción contencioso-administrativa contra la resolución que resuelve un recurso de apelación _____ su ejecución, según la Ley.

a) suspende automáticamente

b) anula inmediatamente

c) no suspende

d) requiere una nueva garantía para suspender

79. ¿Cuál es el plazo máximo general para interponer un recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro en un procedimiento de selección competitivo?

a) Tres días hábiles.

b) Cinco días hábiles.

c) Ocho días hábiles.

d) Diez días hábiles.

80. En un procedimiento de Comparación de Precios, ¿cuál es el plazo para interponer un recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro?

a) Ocho días hábiles.

b) Tres días hábiles.

c) Cinco días hábiles.

d) No se puede apelar en Comparación de Precios.

81. Si un postor desea apelar la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección, el plazo para interponer el recurso se contabiliza desde que _____.

- a) se convocó el procedimiento
- b) se presentó la oferta
- c) se tomó conocimiento del acto que se desea impugnar**
- d) se aprobó el expediente de contratación

82. Una entidad convoca una Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de bienes por un valor de S/ 450,000.00. Un postor desea apelar el otorgamiento de la buena pro. ¿Cuál es el plazo que tiene para interponer el recurso de apelación?

- a) Tres días hábiles, por ser Subasta Inversa Electrónica.
- b) Cinco días hábiles, ya que la cuantía es inferior a S/ 485,000.00 y no corresponde a una Licitación Pública.**
- c) Ocho días hábiles, porque la cuantía, aunque menor a S/ 485,000.00, se considera dentro del rango de una Licitación Pública para efectos de apelación en Subasta Inversa.
- d) Cinco días hábiles, independientemente de la cuantía en una Subasta Inversa Electrónica.

83. Una entidad convoca una Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de bienes por un valor de S/ 500,000.00. Un postor desea apelar el otorgamiento de la buena pro. Considerando la Ley de Presupuesto Público 32185 para el año 2025, ¿cuál es el plazo que tiene para interponer el recurso de apelación, según el Reglamento?

- a) Tres días hábiles, por ser Subasta Inversa Electrónica y superar un monto específico.
- b) Cinco días hábiles, ya que la cuantía, aunque supera los S/ 485,000.00, no activa el plazo extendido para Subastas Inversas.
- c) Ocho días hábiles, porque la cuantía de S/ 500,000.00 corresponde a la de una Licitación Pública, activando el plazo extendido para la apelación en Subasta Inversa Electrónica.**
- d) Cinco días hábiles, independientemente de la cuantía en una Subasta Inversa Electrónica, ya que es el plazo general para este tipo de procedimiento.

84. ¿Qué autoridad es competente para resolver un recurso de apelación cuando la cuantía de un procedimiento de selección es superior a cincuenta (50) UIT?

- a) El Titular de la Entidad.
- b) La autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante.
- c) El Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE.**
- d) La Contraloría General de la República.

85. Si una entidad declara la nulidad de oficio de un procedimiento de selección antes del otorgamiento de la buena pro, y un participante desea impugnar dicha declaración, ¿ante qué instancia debe presentar su recurso de apelación, independientemente de la cuantía del procedimiento?

- a) Ante la misma autoridad de la gestión administrativa que declaró la nulidad.
- b) Ante el Titular de la Entidad.

c) Ante el Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE.

- d) Ante el Poder Judicial directamente.

86. Una entidad realiza una Compra Corporativa Facultativa para la adquisición de bienes. La entidad encargada de conducir el procedimiento de selección otorga la buena pro. Un postor no está conforme y desea apelar. ¿Quién ejerce las atribuciones de la entidad contratante para conocer y resolver el recurso de apelación si la cuantía del ítem impugnado es de 40 UIT?

a) La autoridad de la gestión administrativa de la entidad que conduce el procedimiento de selección correspondiente.

- b) La autoridad de la gestión administrativa de cada una de las entidades participantes en la compra corporativa.
- c) El Tribunal de Contrataciones Públicas, por tratarse de una Compra Corporativa.
- d) El jefe de Perú Compras, si esta entidad participa en la compra.

87. Cuando un recurso de apelación es tramitado ante la entidad contratante, ¿qué debe hacer esta con el recurso al día hábil siguiente de su presentación o subsanación?

- a) Emitir la resolución final.

b) Registrarlo en la Pladicop y correr traslado a los postores con interés directo.

- c) Solicitar un informe técnico al área usuaria.
- d) Elevarlo inmediatamente al Tribunal de Contrataciones Públicas.

88. En el trámite de un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, la entidad contratante debe registrar el sustento técnico legal de su posición respecto a los fundamentos del recurso en un plazo no mayor de _____ días hábiles desde la notificación del recurso.

- a) dos

b) tres

- c) cinco
- d) diez

89. Si durante la tramitación de un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, la Sala considera necesario solicitar información adicional a la entidad contratante para mejor resolver, ¿qué efecto tiene este pedido en el plazo total de evaluación del recurso?

- a) No tiene ningún efecto, el plazo sigue corriendo normalmente.
- b) El plazo se suspende indefinidamente hasta que la entidad responda.

c) El plazo total de evaluación se prorroga por el término necesario, sin exceder de diez días hábiles desde que el expediente es recibido en sala.

- d) El plazo se duplica automáticamente para permitir la recepción y análisis de la información adicional.

90. ¿Cuál es una de las formas en que el Tribunal de Contrataciones Públicas o la autoridad de la gestión administrativa pueden resolver un recurso de apelación?

- a) Declarar la nulidad del contrato.
- b) Modificar las bases del procedimiento de selección
- c) Sancionar al postor ganador de la buena pro.

d) Declarar fundado el recurso y revocar el acto impugnado.

91. Si al resolver un recurso de apelación, el órgano competente advierte de oficio posibles vicios de nulidad en la fase de selección, ¿qué acción debe realizar antes de pronunciarse sobre la nulidad?

a) Correr traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles.

- b) Declarar inmediatamente la nulidad sin más trámite.
- c) Solicitar la opinión vinculante de la Dirección General de Abastecimiento (DGA).
- d) Archivar el recurso de apelación y ordenar a la entidad que inicie un nuevo procedimiento.

92. El Tribunal de Contrataciones Públicas resuelve un recurso de apelación declarándolo fundado y, tras analizar el fondo del asunto, determina que la buena pro debió otorgarse a un postor distinto al adjudicado inicialmente por la entidad. ¿Qué debe hacer el Tribunal en su resolución?

- a) Ordenar a la entidad que realice una nueva evaluación de todas las ofertas.
- b) Declarar desierto el procedimiento de selección.
- c) Limitarse a revocar el acto impugnado y devolver el expediente a la entidad para que continúe el trámite.

d) Evaluar si es posible efectuar el análisis sobre el fondo del asunto y, de ser así, otorgar la buena pro a quien corresponda.

93. ¿Cuál es una causal para que el Tribunal de Contrataciones Públicas o la entidad contratante declaren improcedente un recurso de apelación?

- a) Cuando el recurso es presentado por el postor que ocupó el segundo lugar.

b) Cuando el recurso es interpuesto fuera del plazo legal.

- c) Cuando el impugnante solicita el uso de la palabra en la audiencia.
- d) Cuando la garantía presentada es una carta fianza.

94. Un postor participa en una Licitación Pública. Durante la evaluación, su oferta es descalificada por no cumplir un requisito técnico esencial. Posteriormente, la entidad otorga la buena pro a otro postor. El postor descalificado decide apelar directamente el otorgamiento de la buena pro, argumentando que la oferta ganadora tiene un precio muy elevado, pero en su recurso no cuestiona de ninguna manera su propia descalificación. En esta situación, el recurso de apelación será declarado improcedente porque el impugnante _____.

a) no presentó la garantía correspondiente al monto total del procedimiento

b) carece de interés para obrar, al no haber cuestionado ni revertido su propia descalificación previa

c) interpuso el recurso fuera del plazo establecido para apelar el otorgamiento de la buena pro

d) no identificó correctamente la nomenclatura del procedimiento de selección en su escrito

95. Un proveedor interpone un recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro en una Licitación Pública. Sin embargo, al momento de presentar el recurso, se verifica que dicho proveedor se encuentra con sanción vigente de inhabilitación para contratar con el Estado. ¿Cómo debe proceder el órgano competente?

a) Admitir el recurso y resolver sobre el fondo del asunto, ya que la sanción no afecta el derecho a impugnar.

b) Declarar fundado el recurso de oficio, debido a la irregularidad en la participación del proveedor sancionado.

c) Suspender el trámite del recurso hasta que la sanción del proveedor sea levantada.

d) Declarar improcedente el recurso, ya que el impugnante se encuentra impedido para participar y contratar con el Estado.

96. ¿En qué situación se procede a ejecutar el íntegro de la garantía presentada por la interposición de un recurso de apelación?

a) Cuando el recurso es declarado infundado o el impugnante se desiste.

b) Cuando el recurso es declarado fundado.

c) Cuando se declara la nulidad del procedimiento de selección.

d) Cuando opera la denegatoria ficta.

97. Si un recurso de apelación es declarado improcedente por el órgano competente, ¿qué ocurre con la garantía presentada por el impugnante?

a) Se devuelve el íntegro de la garantía.

b) Se ejecuta el íntegro de la garantía.

c) Se ejecuta el 50% de la garantía.

d) La garantía queda en custodia de la entidad hasta que se resuelva la controversia en vía judicial.

98. Un postor interpone un recurso de apelación y presenta la garantía correspondiente. Posteriormente, antes de que el Tribunal emita su resolución, el postor es sancionado con inhabilitación para contratar con el Estado, lo cual configura un impedimento sobreviniente. ¿Qué debe ocurrir con la garantía presentada por el recurso de apelación en este caso?

- a) Se ejecuta el íntegro de la garantía por la sanción sobreviniente.
- b) Se ejecuta el 50% de la garantía, ya que el recurso no podrá ser resuelto en el fondo.

c) Procede la devolución total de la garantía al impugnante.

- d) La garantía se mantiene en custodia hasta que la sanción de inhabilitación sea cumplida.

99. Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, ¿cuál es la obligación principal tanto de la entidad contratante como del postor ganador?

- a) Iniciar inmediatamente la ejecución de las prestaciones.
- b) Presentar un recurso de apelación si no están conformes.
- c) Solicitar una ampliación de plazo para la firma del contrato.

d) Perfeccionar el contrato.

100. En el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, si la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) observa los requisitos presentados por el postor ganador, ¿qué plazo máximo se le otorga al postor para la subsanación?

- a) Dos días hábiles, sin posibilidad de prórroga.
- b) Tres días hábiles, prorrogables por dos días más a solicitud del postor.

c) Cuatro días hábiles, sin posibilidad de prórroga.

- d) Cinco días hábiles, prorrogables por cinco días más a solicitud del postor.

101. El postor ganador de la buena pro presenta todos los requisitos para perfeccionar el contrato, excepto la garantía de fiel cumplimiento, la cual informa que está en trámite. ¿Qué acción puede tomar la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) en esta situación, según el Reglamento?

a) Otorgar un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para la presentación de la garantía, a solicitud expresa del postor.

- b) Perfeccionar el contrato sin la garantía, exigiéndola posteriormente.
- c) Declarar la pérdida automática de la buena pro por incumplimiento.
- d) Requerir al postor que ocupó el segundo lugar que presente sus documentos.

102. ¿En qué casos el contrato puede perfeccionarse con la recepción de la orden de compra o de servicio, en lugar de la suscripción del documento contractual?

- a) En todos los contratos de bienes y servicios, independientemente de su cuantía.

b) Solo en contratos derivados de Licitaciones Públicas Abreviadas para bienes, Concursos Públicos Abreviados o Comparación de Precios, si así se previó en bases y la ejecución no supera el año fiscal.

- c) Únicamente para contratos de obras cuya ejecución sea menor a 30 días.
- d) En cualquier procedimiento de selección, siempre que el postor ganador lo solicite.

103. ¿Cuál es una de las situaciones que puede impedir que la entidad contratante perfeccione el contrato, a pesar de haberse otorgado la buena pro?

- a) El postor ganador solicita una modificación al requerimiento.
- b) Ocurre un recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del procedimiento, debidamente acreditado.**
- c) El postor que ocupó el segundo lugar presenta una mejor oferta económica.
- d) El área usuaria cambia de opinión sobre la necesidad de la contratación.

104. Si el postor ganador de la buena pro se niega a perfeccionar el contrato sin una justificación válida, ¿cuál es la consecuencia principal para dicho postor?

- a) La entidad debe renegociar los términos del contrato con el postor.
- b) La entidad debe devolverle la garantía de seriedad de oferta.
- c) El postor puede ceder su posición contractual a otro proveedor.
- d) El postor es pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones Públicas.**

105. Una entidad otorga la buena pro. El postor ganador presenta los documentos para perfeccionar el contrato, pero la entidad no cumple con suscribirlo dentro de los plazos establecidos. El postor requiere el cumplimiento, otorgando un plazo de cinco días hábiles. Vencido este plazo sin que la entidad perfeccione el contrato, ¿qué ocurre con la obligación del postor ganador?

- a) El postor sigue obligado a contratar, pero puede solicitar una indemnización.
- b) El postor pierde automáticamente la buena pro por la demora de la entidad.
- c) El postor debe iniciar un proceso de solución de controversias para obligar a la entidad a firmar.
- d) El postor deja de estar obligado a la suscripción del contrato o a la recepción de la orden de compra/servicio.**

106. Si el postor que ocupó el primer lugar pierde automáticamente la buena pro por no perfeccionar el contrato, la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) debe requerir al postor que ocupó el _____ lugar en el orden de prelación que presente los requisitos para perfeccionar el contrato.

- a) último
- b) segundo**
- c) tercer
- d) siguiente disponible

107. ¿Cuál de los siguientes es un requisito que el postor ganador de la buena pro debe presentar para perfeccionar el contrato?

- a) El Plan Anual de Contrataciones de su empresa.
- b) Un informe de su capacidad financiera auditado.
- c) Las garantías, salvo casos de excepción.**
- d) La declaración jurada de no haber participado en otros procesos.

108. ¿Cuál es el plazo general que tiene el postor ganador de la buena pro para presentar los requisitos para perfeccionar el contrato, contabilizado desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme?

a) Cinco días hábiles.

b) Ocho días hábiles.

c) Diez días hábiles.

d) Quince días hábiles.

109. Un consorcio gana la buena pro para la ejecución de una obra. Al momento de presentar los documentos para perfeccionar el contrato, además de las garantías y el CCI, ¿qué documento específico relacionado con su conformación debe presentar obligatoriamente, y qué característica deben tener las firmas en dicho documento?

a) La promesa de consorcio original; firmas simples de cada integrante.

b) Un acta de constitución del consorcio; firmas certificadas por el OECE.

c) El contrato de consorcio; firmas legalizadas de cada integrante ante notario público.

d) Una declaración jurada de las obligaciones de cada consorciado; firma del representante común.

110. Si no se requiere la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, ¿cuál es el plazo que tiene el postor ganador para presentar los demás requisitos para perfeccionar el contrato?

a) Ocho días hábiles.

b) Tres días hábiles.

c) Cinco días hábiles.

d) El mismo plazo que si se requiriera garantía.

111. Respecto a la finalidad de la Ley General de Contrataciones Públicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Busca que las contrataciones de bienes, servicios y obras se realicen maximizando el uso de los recursos públicos en términos de eficacia, eficiencia y economía.

b) Tiene como propósito que las contrataciones del Estado permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos.

c) Persigue que las contrataciones públicas contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

d) Todas las alternativas son correctas.

112. El Ministerio "LOS ANGELITOS" convoca una Licitación Pública Abreviada para la adquisición de uniformes institucionales. En las bases del procedimiento, se establece que se otorgará una bonificación adicional en el puntaje a aquellos postores cuya planta de confección principal se encuentre ubicada en los distritos de Gamarra o San Juan de Lurigancho en Lima, argumentando un supuesto fomento a la industria local. Esta disposición, al no estar amparada en una excepción legal específica como la prevista para zonas fuera de Lima y Callao, ¿qué principio(s) de la Ley General de Contrataciones Públicas vulneraría principalmente?

a) Únicamente el Principio de Publicidad, al no difundirse esta condición a nivel nacional.

b) Los Principios de Igualdad de Trato y Libertad de Concurrencia, al otorgar un privilegio injustificado a ciertos postores y restringir la participación efectiva de otros.

c) Solo el Principio de Transparencia, ya que los criterios de la bonificación no son claros.

d) El Principio de Eficacia y Eficiencia, porque la ubicación de la fábrica no garantiza una mejor calidad de los uniformes.

113. La normativa de contrataciones públicas busca evitar que un proveedor que se encuentra impedido para contratar con el Estado utilice a otras personas naturales o jurídicas para seguir participando en procesos de selección o suscribiendo contratos. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor una conducta que configuraría un intento de eludir un impedimento, según el espíritu del Artículo 30 de la Ley General de Contrataciones Públicas?

a) Un proveedor que, tras cumplir su sanción de inhabilitación, se reinscribe en el RNP y participa nuevamente en contrataciones.

b) Una persona jurídica que, sin tener relación alguna con un proveedor impedido, participa en un proceso de selección del mismo rubro.

c) Una persona natural que constituye una nueva empresa del mismo rubro, con el objetivo de que esta participe en contrataciones, cuando dicha persona natural se encuentra con una inhabilitación vigente para contratar con el Estado.

d) Un proveedor que, estando habilitado, decide no participar en un procedimiento de selección por considerarlo no rentable.

114. ¿En cuál de los siguientes supuestos el contrato NO se perfecciona y el postor ganador ya no está obligado a firmarlo ni recibir la orden de compra o de servicio?

a) Cuando la entidad no cumple el plazo establecido para perfeccionar el contrato y no responde al requerimiento del postor ganador.

b) Cuando la entidad contratante cumple con el plazo para perfeccionar el contrato, pero el postor no presenta los requisitos.

c) Cuando el postor ganador renuncia voluntariamente a la buena pro.

d) Cuando el segundo postor no presenta los requisitos solicitados por la entidad dentro del plazo de 2 días hábiles.

115. Un comité de selección omite la publicación de las bases integradas, pero distribuye a los postores un resumen de condiciones vía correo electrónico antes del otorgamiento de la buena pro. ¿Qué implicancia legal tiene esta omisión?

a) La omisión invalida el procedimiento por falta de publicidad formal

- b) El proceso es válido si todos los postores aceptaron
- c) El proceso puede continuar si hay acta interna
- d) Solo es relevante si hay apelaciones

116. ¿Cuál es el alcance del impedimento de carácter personal?

a) Durante el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes a la culminación de este.

- b) Durante el ejercicio del cargo y dentro de los tres meses siguientes a la culminación de este.
- c) Durante el ejercicio del cargo y dentro de los diez meses siguientes a la culminación de este.
- d) Durante el ejercicio del cargo y dentro de los doce meses siguientes a la culminación de este.

117. Una entidad requiere adquirir productos farmacéuticos que se encuentran en el Catálogo Electrónico, pero decide convocar una licitación abierta alegando mayor competitividad. ¿Es correcta esta decisión?

a) Sí, si se fundamenta en un estudio de mercado

b) No, porque debe usarse obligatoriamente el Catálogo si los bienes están allí

- c) Sí, si hay autorización del OECE
- d) No, salvo que los proveedores del Catálogo no coticen

118. Una municipalidad convoca un proceso por licitación pública para contratar un estudio de impacto ambiental por S/ 500,000. ¿Qué error técnico y normativo se ha cometido?

a) Ninguno, porque el monto lo permite

b) Se debió convocar concurso público al tratarse de consultoría

- c) El monto exige adjudicación simplificada
- d) No corresponde porque se trata de bienes

119. En los procedimientos de selección, la modalidad que permite la participación de diversos tipos de entidades con una evaluación más flexible se denomina:

a) Licitación Pública

- b) Subasta Inversa Electrónica
- c) Contratación Directa
- d) Comparación de Precios

120. ¿Cuál es uno de los criterios para la selección en procedimientos no competitivos?

- a) La oferta más baja
- b) La experiencia previa del proveedor
- c) Justificación técnica y económica**
- d) La participación de un solo postor

121. La evaluación de las propuestas durante un proceso de selección debe considerar aspectos cualitativos y cuantitativos, siendo fundamental _____

- a) La preferencia por el menor precio sin análisis técnico
- b) La adjudicación automática en caso de empate
- c) La valoración de los factores de evaluación definidos en las bases, bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad**
- d) La exclusión de ofertas no económicas

122. Una de las principales justificaciones para la utilización de procedimientos no competitivos es _____

- a) La urgencia, la especificidad del bien o servicio, o condiciones que limitan la participación**
- b) La conveniencia de reducir costos en procedimientos extensos
- c) La existencia de solo un proveedor en el mercado
- d) La necesidad de favorecer a determinados proveedores.

123. El proceso de selección en una modalidad abreviada, como la subasta inversa electrónica, se diferencia de la licitación pública en que _____

- a) Solo se realiza en contratos menores
- b) La publicación se hace en medios internos
- c) La evaluación se basa únicamente en requisitos financieros
- d) Se busca obtener la mejor propuesta en el menor tiempo posible mediante procesos electrónicos y menor formalidad**

124. Cuando un proceso de licitación es declarado desierto, generalmente implica que _____ y _____.

- a) no se presentaron oferentes / no hay interés
- b) se encontró una oferta anormal / no se concedió la buena pro
- c) se presentaron muchas ofertas / hubo conflictos
- d) ninguna oferta cumplió requisitos / las ofertas no alcanzaron la calidad necesaria**

125. Cuando una entidad firma un contrato con varias personas o empresas que combinan recursos y capacidades, se denomina _____

- a) Sociedad anónima
- b) Contrato individual
- c) Consorcio**
- d) Unión contractual

126. El proveedor adjudicado no cuenta con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) al momento de la firma del contrato. ¿Qué debe hacer la entidad?

- a) Solicitar subsanación posterior
- b) Aplicar penalidad
- c) Continuar si el RUC está activo

d) No perfeccionar el contrato

127. Una empresa presenta recurso de apelación contra la buena pro el mismo día que la entidad iba a firmar el contrato con el postor adjudicado. ¿Qué debe hacer la entidad?

- a) Firmar el contrato si el recurso no tiene fundamentos
- b) Continuar si el titular de la entidad lo aprueba

c) Suspender el procedimiento hasta que se resuelva el recurso

- d) Ejecutar la garantía del apelante

128. En un Concurso Público Abreviado, la buena pro fue notificada el martes 2. Un postor presenta apelación el jueves 11. ¿Este recurso es procedente?

- a) Sí, si se presentó dentro del horario laboral

b) No, porque venció el plazo legal

- c) Sí, si no se firmó el contrato
- d) Procede si no hay otros postores perjudicados

129. Una empresa presenta recurso de apelación sin adjuntar la garantía exigida. El órgano competente lo admite para revisión. ¿Es válida esta actuación?

a) No, porque el recurso debe ser inadmitido por incumplir requisitos

- b) Sí, si la garantía llega después
- c) Sí, si se trata de una MYPE
- d) No, salvo que el OECE emita informe favorable

130. Una entidad distrital adjudica un proceso de S/ 230,000. Un postor interpone apelación. ¿Quién debe resolver?

a) La DEC

- b) La Oficina General de Asesoría Jurídica
- c) El Tribunal de Contrataciones del Estado
- d) La DGA